

41218 :

กฎหมายพาณิชย์

และธุรกิจ 1

(ข้อสอบ-อัตนัย)

Commercial and business law 1



1

หน่วยเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1 : มาตรา 453*, 454, 455, 456*, 458, 459, 460

หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : มาตรา 461*, 462, 463, 465*, 466*, 468, 469, 470, 471, 472*, 473*, 475*, 476*, 477, 479, 480, 482, 483

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 มาตรา 3, 7*, 8, 9*, 13, 14, 15*, 16, 17, 18, 19, 20-23, 26, 27, 28, 29, 30, 34/2, 37

หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์ : มาตรา 537*, 538, 540, 541, 542, 544, 545, 560, 562, 564, 566, 567, 569, 570

หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน : มาตรา 650*, 653, 654, 655, 656, 224, 321, พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน

หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย : มาตรา 861*, 862, 863, 865, 866, 867, 869, 870, 872, 873, 879, 880*

หน่วยที่ 15 ประกันภัยในการรับขน ประกันภัยค่าจูน และประกันชีวิต : มาตราประกันภัยในการรับขน มาตรา 883-886

มาตราประกันภัยค่าจูน มาตรา 887, 888 , มาตราประกันภัยชีวิต 889, 891, 893, 894, 895*, 896, 897

2

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 453 อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

มาตรา 454 การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้ค้ำมั่นไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้น จะมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจำนว่าจะทำการซื้อขายนั้นให้สำเร็จตลอดไป และคำบอกกล่าวเช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้ค้ำมั่นแล้ว

ถ้าในค้ำมั่นมิได้กำหนดเวลาไว้เพื่อการบอกกล่าวเช่นนั้นไซ้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้ค้ำมั่นจะกำหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลากำหนดนั้นก็ได้ว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ ถ้าและไม่ตอบเป็นแน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นไซ้ ค้ำมั่นซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผล

มาตรา 455 เมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขาย ท่านหมายความว่าเวลาซึ่งทำสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์

มาตรา 456 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย

3

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

มาตรา 459 ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาบังคับไว้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเงื่อนไขนั้น

มาตรา 460 ในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งมิได้กำหนดลงไว้แน่นอนนั้น ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อให้บังตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้ว

ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยังจะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือทำการอย่างอื่น หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ทำแล้ว

มาตรา 461 ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

มาตรา 462 การส่งมอบนั้นจะทำการหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ

มาตรา 463 ถ้าในสัญญากำหนดว่าให้ส่งทรัพย์สินซึ่งขายนั้นจากที่แห่งหนึ่งไปถึงอีกแห่งหนึ่งไซ้ ท่านว่าการส่งมอบย่อมสำเร็จเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขนส่ง

4

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 465 ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น

(1) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปฏิเสธไม่รับเอาเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้ ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน

(2) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินมากกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้แต่เพียงตามสัญญาและนอกกว่านั้นปฏิเสธก็ได้ หรือจะปฏิเสธทั้งหมดไม่รับเอาไว้เลยก็ได้ ถ้าผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินอันเขาส่งมอบเช่นนั้นไว้ทั้งหมด ผู้ซื้อก็ต้องใช้ราคาตามส่วน

(3) หากว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินตามที่ได้สัญญาไว้ระคนกับทรัพย์สินอย่างอื่นอันมิได้รวมอยู่ในข้อสัญญาไซ้ ท่านว่าผู้ซื้อจะรับเอาทรัพย์สินไว้แต่ตามสัญญา และนอกกว่านั้นปฏิเสธก็ได้ หรือจะปฏิเสธทั้งหมดก็ได้

มาตรา 466 ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้ และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยหรือมากกว่าที่ได้สัญญาไว้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปฏิเสธ หรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ ตามแต่จะเลือก

อนึ่ง ถ้าขาดตกบกพร่องหรือลำจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้นไซ้ ท่านว่าผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน แต่หาผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือลำจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วจะมีได้เข้าทำสัญญานั้น

5

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 468 ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ราคาไซ้ ผู้ขายชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา

มาตรา 469 ถ้าผู้ซื้อล้มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซื้อเป็นคนล้มละลายแล้วในเวลาซื้อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี หรือผู้ซื้อกระทำให้หลักทรัพย์ที่ไว้เพื่อประกันการใช้เงินนั้นเสื่อมเสียหรือลดน้อยลงก็ดี ถึงแม้ในสัญญาจะมีกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินซึ่งขายไว้ได้ เว้นแต่ผู้ซื้อจะหาประกันที่สมควรให้ได้

มาตรา 470 ถ้าผู้ซื้อผิดนัด ผู้ขายซึ่งได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ตามมาตราทั้งหลายที่กล่าวมา อาจจะใช้ทางแก้ต่อไปนั้แทนทางแก้สามัญในการไม่ชำระหนี้ได้ คือมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ซื้อให้ใช้ราคากับทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการภายในเวลาอันควรซึ่งต้องกำหนดลงไว้ในคำบอกกล่าวนั้นด้วย

ถ้าผู้ซื้อละเลยเสียไม่ทำตามคำบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้

มาตรา 471 เมื่อขายทอดตลาดได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใด ให้ผู้ขายหักเอาจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนเพื่อราคาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนั้นไว้ ถ้าและยังมีเงินเหลือ ก็ให้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อโดยพลัน

มาตรา 472 ในกรณีทรัพย์สินซึ่งขายนั้นขาดตกบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบ

ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าการขาดตกบกพร่องมีอยู่

6

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 473 ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้ คือ

(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน

(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อัดเอื้อน

(3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด

มาตรา 475 หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อนการรับกวนขัดสีของผ้าหรือของสิ่งอื่นใดโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในผลอันนั้น

มาตรา 476 ถ้าสิทธิของผู้ก่อนการรับกวนนั้นผู้ซื้อได้รู้แล้วในเวลาซื้อขาย ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ

มาตรา 477 เมื่อใดการรับกวนขัดสีนั้นเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับบุคคลภายนอก ผู้ซื้อชอบที่จะขอให้ศาลเรียกผู้ขายเข้าเป็นจำเลยร่วมหรือเป็นโจทก์ร่วมกับผู้ซื้อในคดีนั้นได้ เพื่อศาลจะได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้เป็นคู่กรณีทั้งหลายรวมไปเป็นคดีเดียวกัน

มาตรา 479 ถ้าทรัพย์สินซึ่งซื้อขายกันหลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพราะเหตุการรอนสิทธิที่ดี หรือว่าทรัพย์สินนั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่การที่จะใช้ หรือเสื่อมความสะดวกในการใช้สอย หรือเสื่อมประโยชน์อันจะพึงได้แต่ทรัพย์สินนั้น และซึ่งผู้ซื้อหาได้รู้ในเวลาซื้อขายไม่ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบ

7

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 480 ถ้าอสังหาริมทรัพย์ต้องศาลแสดงว่าตกอยู่ในบังคับแห่งการจำยอมโดยกฎหมายไซ้ ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบเว้นไว้แต่ผู้ขายจะได้รับรองไว้ในสัญญาว่าทรัพย์สินนั้นปลอดจากการจำยอมอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น หรือปลอดจากการจำยอมอันนั้น

มาตรา 482 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดังกล่าวดังต่อไปนี้ คือ

(1) ถ้าไม่มีการฟ้องคดี และผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเอง หรือ

(2) ถ้าผู้ซื้อไม่ได้เรียกผู้ขายเข้ามาในคดี และผู้ขายพิสูจน์ได้ว่า ถ้าได้เรียกเข้ามาคดีฝ่ายผู้ซื้อจะชนะ หรือ

(3) ถ้าผู้ขายได้เข้ามาในคดี แต่ศาลได้ยกคำเรียกร้องของผู้ซื้อเสียเพราะความผิดของผู้ซื้อเอง

แต่ถึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ดี ถ้าผู้ขายถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีและไม่ยอมเข้าว่าคดีร่วมเป็นจำเลยหรือร่วมเป็นโจทก์กับผู้ซื้อไซ้ ท่านว่าผู้ขายคงต้องรับผิดชอบ

มาตรา 483 คู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได้

8

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดมิให้นำพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ

ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด 4

มาตรา 7 ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา 8 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชำระเงินแทนหรือดำเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศกำหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกำหนดกรอบและแนวทางเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้

9

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 9 ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า

(1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ

(2) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณีวิธีการที่เชื่อถือได้ตาม (2) ให้คำนึงถึง

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคลสภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไว้ในกฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอในการทำธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสำคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทำ หรือ

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสารให้ความมั่นใจในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม

10

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 13 คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา 14 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา 15 บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใดให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้นั้น

ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล หากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งโดย

(1) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นหรือ

(2) ระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

มาตรา 16 ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบที่จะดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ ถ้า

(1) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล หรือ

(2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลซึ่งใช้วิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูล

11

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 17 ในกรณีตามมาตรา 15 หรือมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลและสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว

มาตรา 18 ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยกจากกัน และสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้นจะซ้ำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่ง และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ำ หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว

มาตรา 20 ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา

12

มาตรา 19 : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 19 ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้องขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อน หรือขณะที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือวิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทำได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือด้วยการกระทำใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว

(2) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกำหนดเงื่อนไขว่าจะถือว่าการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว

(3) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้กำหนดเงื่อนไขตามความใน (2) และผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับนั้นภายในเวลาที่กำหนด หรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มีกำหนดหรือตกลงเวลาไว้

(ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับและกำหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ

(ข) หากผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูลบอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลยหรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอื่นใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้

13

มาตรา 21 : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 21 ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ่งใช้บังคับอยู่ ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปนั้นได้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว

มาตรา 22 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล

มาตรา 23 การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้กำหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะให้ถือว่า การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลได้กำหนดไว้แล้ว แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอื่นของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ได้รับข้อมูลกำหนดไว้ ให้ถือว่า การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งต่างหากจากสถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 24

14

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 26 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

- (1) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่นำมาใช้
 - (2) ในขณะที่สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น
 - (3) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจพบได้ และ
 - (4) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจำกัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

15

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 27 ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือชื่อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้มีการใช้ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (2) แจ้งให้บุคคลที่คาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะกระทำการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ
 - (ก) เจ้าของลายมือชื่อหรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นสูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 - (ข) เจ้าของลายมือชื่อหรือจากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- (3) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสำคัญทั้งหมด ซึ่งกระทำโดยเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรองหรือตามที่มีการกำหนดในใบรับรอง

16

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 28 ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้
- (2) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระสำคัญทั้งหมดที่ตนได้กระทำเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกำหนดในใบรับรอง
- (3) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสำคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง
- (ข) เจ้าของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่มีการออกใบรับรอง
- (ค) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้ได้ในขณะที่หรือก่อนที่มีการออกใบรับรอง

17

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

- (4) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น
 - (ก) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ
 - (ข) ข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนำข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง
 - (ค) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผย โดยมีขอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 - (ง) ข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้
 - (จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื่อส่งคำบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา 27 (2)
 - (ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ
- (5) ในกรณีที่มีบริการตาม (4) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่เจ้าของลายมือชื่อสามารถแจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 27 (2) และในกรณีที่มีบริการตาม (4) (ฉ) บริการนั้นต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันการ
- (6) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการ

18

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 29 ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา 28 (6) ให้คำนึงถึงกรณีดังต่อไปนี้

- (1) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่
- (2) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- (3) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และกาเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการนั้น
- (4) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือชื่อ ที่ระบุใบรับรองและผู้ที่สามารถคาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- (5) ความสม่ำเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
- (6) องค์กรที่ให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของสิ่งที่กล่าวมาใน (1) ถึง (5)
- (7) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา 30 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดำเนินการตามสมควร ดังนี้
 - (ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ
 - (ข) ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง

19

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544

มาตรา 37 ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 - (3) เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
 - (4) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
 - (5) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
- ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

20

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 537 อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น

มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไว้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี

21

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 540 อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้าได้ทำสัญญากันไว้เป็นกำหนดเวลานานกว่านั้น ท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี

อนึ่ง กำหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี้ เมื่อสิ้นสุดแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา

มาตรา 541 สัญญาเช่านั้นจะทำการเป็นกำหนดว่าตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือของผู้เช่าก็ได้

มาตรา 542 บุคคลหลายคนเรียกเอาอสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย ท่านว่าทรัพย์สินตกไปอยู่ในครอบครองผู้เช่าคนใดก่อนด้วยสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้น คนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

มาตรา 544 ทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

มาตรา 545 ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งโดยชอบท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้หากผู้เช่าช่วงได้ใช้ค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าได้ไม่

อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไม่ห้ามการที่ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิของตนต่อผู้เช่า

22

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

- มาตรา 560** ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ถ้าค่าเช่านั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือน หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำหนดอย่าให้น้อยกว่าสิบห้าวัน
- มาตรา 562** ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้เช่าเอง หรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ
- มาตรา 564** อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ มีพักต้องบอกกล่าวก่อน
- มาตรา 566** ถ้าหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงกันหรือไม่พึงสันนิษฐานได้ไซ้ ท่านว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าก็ได้ทุกกระยะ แต่ต้องบอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนซึ่งกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสองเดือน
- มาตรา 567** ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซ้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วย
- มาตรา 569** อันสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วย

23

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

- มาตรา 570** ในเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้แล้ว ถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วงไซ้ ท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลา
- มาตรา 650** อันว่ายืมใช้สินเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แก่ทรัพย์สินซึ่งให้ยืม
- สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
- มาตรา 653** การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
- ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
- มาตรา 654** ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี
- มาตรา 655** ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญาผู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ
- ส่วนประเพณีการค้าขายที่คำนวณดอกเบี้ยต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นท่านองเช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่

24

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 656 ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินนั้นไซ้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค่างชำระโดยจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ

ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซ้ หนี้อันระงับไปเพราะการชำระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ

ความตกลงกันอย่างไร ๆ ขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นโมฆะ

มาตรา 224 หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิदनร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิदन

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้

มาตรา 321 ถ้าเจ้าหนี้อยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านว่าหนี้นั้นก็อันระงับสิ้นไป ถ้าเพื่อที่จะทำให้พอแก่ใจเจ้าหนี้ นั้น ลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้ไซ้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านมิให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อนั้นนั้นขึ้นแทนการชำระหนี้

ถ้าชำระหนี้ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสลักหลังตัวเงินหรือประทวนสินค้า ท่านว่าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัวเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้ว

25

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน

มาตรา 4 บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการ อำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(1) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

(2) กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐาน การกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ

(3) กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินไปส่วนอันสมควรตาม เงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน

26

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 861 อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตตั้งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย

มาตรา 862 ตามข้อความในลักษณะนี้

คำว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้

คำว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย

คำว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินใช้ให้

อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวก็ได้

มาตรา 863 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้วันใด ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

มาตรา 865 ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วว่าเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้ใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแต่ลงข้อความนั้นเป็นความจริงไว้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกกล่าวภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ได้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกกล่าวได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันทำสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป

27

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง
กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) วัตถุประสงค์ที่เอาประกันภัย
- (2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง
- (3) ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้กำหนดกันไว้
- (4) จำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
- (5) จำนวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย
- (6) ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกำหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
- (7) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย
- (8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย
- (9) ชื่อของผู้รับประกันภัย ถ้าจะพึงมี
- (10) วันทำสัญญาประกันภัย
- (11) สถานที่และวันที่ได้ทำกรมธรรม์ประกันภัย

28

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 866 ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 865 นั้นก็ดีหรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์

มาตรา 869 อันคำว่า “วินาศภัย” ในหมวดนี้ ท่านหมายรวมเอาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้

มาตรา 870 ถ้าได้ทำสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันเพื่อความวินาศภัยอันเดียวกัน และจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นท่วมจำนวนที่วินาศจริงไซ้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจำนวนวินาศจริงเท่านั้น ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องจ่ายเงินจำนวนวินาศจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้

อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถ้าลงวันเดียวกัน ท่านให้ถือว่าได้ทำพร้อมกัน

ถ้าได้ทำสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นสืบเนื่องเป็นลำดับกัน ท่านว่าผู้รับประกันภัยคนแรกจะต้องรับผิดชอบเพื่อความวินาศภัยก่อน ถ้าและจำนวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ไต่ขึ้นยังไม่คุ้มจำนวนวินาศภัยไซ้ ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อ ๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ

มาตรา 872 ก่อนเริ่มเสียภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้เบี้ยประกันภัยทั้งจำนวน

29

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตรา 873 ถ้าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยได้ลดน้อยถอยลงไปหนักไซ้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ และลดจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย

การลดจำนวนเบี้ยประกันภัยนั้น ให้เป็นผลต่อในอนาคต

มาตรา 879 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

มาตรา 880 ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น

ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซ้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย ในการที่เข้าจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น

30

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตราประกันภัยในการรับขน

มาตรา 883 อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้น ย่อมคุ้มถึงความวินาศภัยทุกอย่างซึ่งอาจเกิดแก่ของที่ขนส่งในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับของไป จนได้ส่งมอบของนั้นแก่ผู้รับตราส่ง และจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น ย่อมกำหนดตามที่ของซึ่งขนส่งนั้นจะมีราคาเมื่อถึงตำบลอันกำหนดให้ส่ง

มาตรา 884 ถ้าของซึ่งขนส่งนั้นได้เอาประกันภัยเมื่ออยู่ในระหว่างส่งเดินทางไปท่านให้คิดมูลประกันภัยในของนั้นนับรวมทั้งราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของ และให้เพิ่มค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง กับทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องด้วยการส่งของไปนั้นเข้าด้วย

ถ้าไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั้น ย่อมจะคิดรวมเข้าเป็นมูลประกันภัยได้ต่อเมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้เช่นนั้นชัดแจ้ง

มาตรา 885 อันสัญญาประกันภัยในการรับขนนั้น ถึงแม้การขนส่งจะต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราวหรือจะต้องเปลี่ยนทางหรือเปลี่ยนวิธีขนส่งอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเหตุจำเป็นในระหว่างส่งเดินทางก็ดี ท่านว่าสัญญานั้นก็ย่อมคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น

31

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตราประกันภัยในการรับขน

มาตรา 886 อันกรรมธรรม์ประกันภัยในการรับขนนั้น นอกจากที่ได้ระบุไว้แล้วในมาตรา 867 ต้องมีรายการเพิ่มขึ้นอีกดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

- (1) ระบุทางและวิธีขนส่ง
- (2) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง
- (3) สถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของ
- (4) กำหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี

32

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตราประกันภัยค้ำจุณ

มาตรา 887 อันว่าประกันภัยค้ำจุณนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าค่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว

มาตรา 888 ถ้าค่าสินไหมทดแทนอันผู้รับประกันภัยได้ใช้ไปโดยคำพิพากษานั้นยังไม่คุ้มค่าวินาศภัยเต็มจำนวนไซ้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยก็ยังต้องรับใช้จำนวนที่ยังขาด เว้นไว้แต่บุคคลผู้ต้องเสียหายจะได้ละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาสู่คดีด้วย ดังกล่าวไว้ในมาตราก่อน

33

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตราประกันภัยชีวิต

มาตรา 889 ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง

มาตรา 891 แม้ในกรณีผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประกันภัยเองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยไปแล้ว และผู้รับประกันภัยได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจำนจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น

ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ทำเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้นำบทบัญญัติมาตรา 309 มาใช้บังคับ

มาตรา 893 การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แก่ลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ได้กำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ำไซ้ ท่านให้ลดจำนวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ขึ้นลงตามส่วน

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ทำสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางคำปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

มาตรา 894 ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการคงไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซ้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จจากผู้รับประกันภัย

34

มาตราเน้น : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (1-2565)

มาตราประกันภัยชีวิต

มาตรา 895 เมื่อใดจะต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่

- (1) บุคคลผู้นั้นได้กระทำวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทำสัญญาหรือ
- (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประกันภัยฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น

มาตรา 896 ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจำนวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย

มาตรา 897 ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่า เมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตน โดยมีได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซ้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้นั้นได้

35

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1

ตอนที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

มาตรา 453 อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้น ให้แก่ผู้ขาย

ลักษณะ ของ สัญญาซื้อขาย

- เป็นสัญญาต่างตอบแทน
- ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ
- ผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคา

36

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ทรัพย์สินที่ขายได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, ที่ น.ส.3

ทรัพย์สินที่ขายไม่ได้ มี 2 ชนิด

1. ทรัพย์สินนอกพาณิชย์ถือเอาไม่ได้ เช่น ทองคำ สายลม แสงแดด
2. ทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

อสังหาริมทรัพย์

สังหาริมทรัพย์

สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

เปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆ เป็นการใช้ทรัพย์สินและใช้ราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย กรรมสิทธิ์จะโอนไปทันทีที่ทำสัญญา

สัญญาขายฝาก ผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์สินของตนเองคืนได้

สัญญาแลกเปลี่ยน ต่างก็โอนทรัพย์สินให้แก่กัน

การให้ ไม่มีการตอบแทนคือรับอย่างเดียวซึ่งเป็นการให้โดยเสนหา

เช่าทรัพย์สิน ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เช่าได้แค่สิทธิครอบครอง

เช่าซื้อ คือ เช่าทรัพย์สิน+ค้ำประกันว่าจะขาย

37

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1

คำมั่นในการซื้อขาย

ป.พ.พ. มาตรา 454 บัญญัติว่า "การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คำมั่นไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้นจะมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจำนงว่าจะทำการซื้อขายนั้นให้สำเร็จตลอดไปและคำบอกกล่าวเช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้คำมั่นแล้ว

ถ้าในคำมั่นมีได้กำหนดเวลาไว้เพื่อการบอกกล่าวเช่นนั้นไซ้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้คำมั่นจะกำหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลากำหนดนั้นก็ได้ว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ ถ้าและไม่ตอบเป็นแน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นไซ้ คำมั่นซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผล"

หลักฐานในการฟ้องร้อง

มาตรา 456 วรรค 2 สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามีได้มี **หลักฐานเป็นหนังสือ** อย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบสำคัญ หรือได้ **วางประจำไว้** หรือได้ **ชำระหนี้บางส่วน** แล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

38

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

มาตรา 455 เมื่อกล่าวต่อไปเบื้องหน้าถึงเวลาซื้อขาย ท่านหมายความว่าเวลาซึ่ง ทำสัญญาซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์

มาตรา 456 การซื้อขาย**อสังหาริมทรัพย์** ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่**เป็นโมฆะ** วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย **(มีแบบ)**

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ำประกันในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ **(ไม่มีแบบ)**

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขาย**สังหาริมทรัพย์**ซึ่งตกลงกันเป็น**ราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย**

39

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1

สัญญาจะซื้อขาย

คู่สัญญาตั้งใจจะไปจดทะเบียนกันในภายหลัง

การโอนกรรมสิทธิ์

มาตรา 458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่**ขณะเมื่อได้ทำสัญญา**ซื้อขายกัน

มาตรา 459 ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาบังคับไว้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไป**จนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเวลานั้น**

มาตรา 460 ในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งมิได้กำหนดลงไว้แน่นอนนั้น ท่านว่า**กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีอื่น**เพื่อให้แบ่งตัวทรัพย์สินนั้น**ออกเป็นแน่นอนแล้ว**

ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยังจะต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือทำการอย่างอื่น หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ**จนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ทำแล้ว**

40

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 2 สัญญาซื้อขาย 1

หน้าที่และสิทธิของผู้ซื้อ

รับมอบทรัพย์สินและใช้ราคา

ออกค่าขนส่ง

สิทธิยึดเหนี่ยวของผู้ซื้อ

- **มาตรา 488** ถ้าผู้ซื้อพบเห็นความ**ชำรุดบกพร่อง**ในทรัพย์สินซึ่งตนได้รับซื้อ ผู้ซื้อ ชอบที่จะยึดเหนี่ยวราคาที่ยังไม่ได้ชำระไว้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่ สมควรให้ได้
- **มาตรา 489** ถ้าผู้ซื้อถูกผู้รับจ้างหรือบุคคลผู้เรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ขายนั้น**ชู้ว่า จะฟ้อง**เป็นคดีขึ้นก็ดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะถูกชู้เช่นนั้นก็ดี ผู้ซื้อ ก็ชอบที่จะยึดเหนี่ยวราคาไว้ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ดุจกัน จนกว่าผู้ขายจะได้บำบัดภัยอันนั้นให้สิ้นไป หรือจนกว่าผู้ขายจะหา ประกันที่สมควรให้ได้

41

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินของผู้ขาย

- 01** ส่งไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ **มาตรา 461**
- 02** ส่งทรัพย์สินจากที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง **มาตรา 463**
- 03** ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญา **มาตรา 465**
- 04** ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญา **มาตรา 466**

42

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สิทธิยึดหน่วงของผู้ขาย

01 หลักการทั่วไป **มาตรา 468** ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ราคาไซ้ ผู้ขายชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา

02 กรณีผู้ซื้อล้มละลาย **มาตรา 469** ถ้าผู้ซื้อล้มละลายก่อนส่งมอบทรัพย์สินก็ดี หรือผู้ซื้อเป็นคนล้มละลาย แล้วในเวลาซื้อขายโดยผู้ขายไม่รู้ก็ดี หรือผู้ซื้อกระทำให้หลักทรัพ์ที่ใหไว้เพื่อประกันการใช้เงินนั้น เสื่อมเสียหรือลดน้อยลงก็ดี ถึงแม้ในสัญญาจะมีกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ราคา ผู้ขายก็ชอบที่จะยึดหน่วง ทรัพย์สินซึ่งขายไว้ได้ **เว้นแต่ผู้ซื้อจะหาประกันที่สมควรให้ได้**

03 ผลของการยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขาย **มาตรา 470** ถ้าผู้ซื้อผิดนัด ผู้ขายซึ่งได้ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ตามมาตราทั้งหลายที่ กล่าวมา อาจจะใช้ทางแก้ต่อไปนี้แทนทางแก้สามัญในการไม่ชำระหนี้ได้ คือมีจดหมายบอกกล่าวไปยัง ผู้ซื้อให้ใช้ราคากับทั้งค่าจ่ายเกี่ยวกับการภายในเวลาอันควรซึ่งต้องกำหนดลงไว้ในคำบอกกล่าวนั้นด้วย ถ้าผู้ซื้อละเลยเสียไม่ทำตามคำบอกกล่าว ผู้ขายอาจนำทรัพย์สินนั้นออกขาย ทอดตลาดได้

43

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความรับผิดชอบของผู้ขาย

➤ กรณีชำรุดบกพร่อง

มาตรา 472 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบ

ความที่กล่าวมาในมาตรานี้ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่

มาตรา 473 ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

- (1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน
- (2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อัดเอื้อน
- (3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด

44

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ความรับผิดของผู้ขาย

➤ กรณีการรอนสิทธิ

มาตรา 475 หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดในผลอันนั้น

➤ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด

มาตรา 483 คู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิก็ได้

มาตรา 484 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ย่อมไม่คุ้มผู้ขายให้พ้นจากการต้องส่ง เงินคืนตามราคา เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 485 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดนั้น ไม่อาจคุ้มความรับผิดของผู้ขายในผล ของการอันผู้ขายได้กระทำไปเอง หรือผลแห่งข้อความจริงอันผู้ขายได้รู้อยู่แล้วและปกปิดเสีย

45

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

> พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- 01 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 02 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 03 สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์
- 04 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 05 พยานอิเล็กทรอนิกส์

46

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

01 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- ธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 - ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น แม้เป็นกิจกรรมในทางแพ่งที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ก็ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 1. ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
 2. ธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก
- ธุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้บริโภคในกรณีที่เป็นธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการ โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

47

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

02 การทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกำหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่ทำเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสารมาแสดง

ถ้าได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงตามที่กฎหมายกำหนด

48

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

03 สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 การแสดงเจตนาโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 14 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนา หรือคำบอกกล่าวอาจทำเป็นข้อมูล

3.2 คำเสนอและคำสนองที่กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 13 คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

49

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

03 สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

3.3 การกำหนดตัวบุคคลผู้รับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง มี 5 กรณี

1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งโดยผู้ทำการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอง

ในกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งโดยผู้ทำการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอง ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นของบุคคลผู้ส่งนั้น

2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่ง

แม้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่ง แต่ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นของผู้ส่ง

3) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งโดยระบบที่ได้ตั้งโปรแกรมส่งโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งโดยระบบที่ผู้ส่งหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งได้ตั้งโปรแกรมส่งโดยอัตโนมัติ ให้ถือว่าเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูลหรือเป็นของผู้ที่ให้ตัวแทน (ผู้มีอำนาจกระทำการแทน) ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งข้อความโดยอัตโนมัติแทน

4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งในกรณีที่คู่กรณีได้ตกลงเกี่ยวกับวิธีการในการพิสูจน์ตัวผู้ส่งข้อมูล

5) ในกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับเกิดจากการกระทำของบุคคลซึ่งใช้วิธีการที่ผู้ส่งข้อมูล (บุคคลแรกที่เป็นผู้ส่งข้อมูล) ใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่งข้อมูลให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของบุคคลแรกที่เป็นผู้ส่งข้อมูล

50

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

03 สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

3.4 ความผิดพลาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 17

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของข้อมูลทั้งในกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งโดยผู้ทำการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เองผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ส่ง ระบบที่ได้ตั้งโปรแกรมส่งโดยอัตโนมัติหรือการตกลงเกี่ยวกับวิธีการในการพิสูจน์ตัวผู้ส่งข้อมูล หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ส่งในระดับที่สามารถเข้าถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้เพื่อระบุตัวผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลและสามารถดำเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้รับข้อมูลได้รับหรือควรจะรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว ดังนี้ ไม่ถือว่าผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูล

3.5 ความซ้ำซ้อนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 18

อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้นซ้ำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่ง และผู้รับข้อมูลได้รับหรือควรจะรู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ำ และผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว ผู้รับข้อมูลก็ไม่สามารถที่จะให้ผู้ส่งข้อมูลผูกพันตามข้อมูลที่ส่งซ้ำได้

51

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

03 สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

3.6 การตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 19-21

➤ การตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

1) กรณีที่ผู้ส่งข้อมูลไม่ได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือวิธีการใดโดยเฉพาะ ตามมาตรา 19 (1) กำหนดให้การตอบแจ้งการรับอาจทำได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือด้วยการกระทำใดๆของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว

3.7 เวลาของการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 22 มี 2 กรณี

1) เวลาใน "การส่ง" ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล

2) มาตรา 23 เวลาใน "การรับ" ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามิผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล

52

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

03 สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

3.8 สถานที่ของการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 24 มี 3 กรณี

1) กรณีผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานแห่งเดียว

กรณีผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานแห่งเดียวมาตรา 24 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้ส่ง ณ ที่ทำการงานของผู้ส่งข้อมูล หรือได้รับ ณ ที่ทำการงานของผู้รับข้อมูล

2) กรณีผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานหลายแห่ง

ในกรณีผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทำการงานหลายแห่ง มาตรา 24 วรรคสอง กำหนดว่าให้ถือเอาที่ทำการงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับธุรกรรมนั้นเป็นที่ทำการงานอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถกำหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับที่ทำการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

3) กรณีที่ไม่ปรากฏที่ทำการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ทำการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล มาตรา 24 วรรคสาม กำหนดว่า ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

53

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

04 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.1 การยอมรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 24

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยอมรับว่ามีผลทางกฎหมายต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการดังต่อไปนี้

- 1) เงื่อนไขเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- 2) เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการที่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 หน้าที่ของเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการออกใบรับรอง คู่กรณีที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 27

- 1) เจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2) ผู้ให้บริการออกใบรับรอง
- 3) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- 4) มีหน้าที่ของต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

54

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

04 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.3 ผลทางกฎหมายของใบรับรองและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 มาตรา 31

ไม่ว่าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีสถานที่ออกใบรับรอง สถานที่สร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ทำการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็สามารถมีผลทางกฎหมายเท่าเทียมกัน หากใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวใช้ระบบที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื่อถือได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

05 พยานอิเล็กทรอนิกส์

5.1 ต้นฉบับและการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 มาตรา 10

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการดังต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์
- 2) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถแสดงข้อความในภายหลังได้

55

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

05 พยานอิเล็กทรอนิกส์

5.2 การรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 มาตรา 11

- ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด
- ครอบคลุมโดยให้มีการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพิมพ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวออกมาเป็นกระดาษซึ่งเรียกว่า “สิ่งพิมพ์ออก”

5.3 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 มาตรา 11 วรรคสอง

ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้างเก็บรักษาหรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะหรือวิธีการรักษาความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะหรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

56

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 3 สัญญาซื้อขาย 2 และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

05 พยานอิเล็กทรอนิกส์

5.4 การปิดอากรแสตมป์พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 มาตรา 8 วรรคสอง

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์หากได้มีการชำระเงินแทนหรือดำเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศกำหนดให้ถือว่าหนังสือหลักฐานเป็นหนังสือหรือเอกสารซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว

57

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

มาตรา 537 อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่ว ระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น

ลักษณะสัญญาเช่าทรัพย์

เป็นเอกเทศสัญญา

เป็นสัญญาต่างตอบแทน

ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ให้เช่า

ก่อเพียงบุคคลสิทธิ

มีเวลาอันเพียงจำกัด

สิทธิเฉพาะตัวห้ามให้เช่าช่วงยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า

58

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

คำมั่นจะให้เช่า

เป็นคำเสนอเมื่อเช่าครบแล้วผู้ให้เช่าจะให้เช่าต่อ เมื่อผู้เช่าตอบรับคำมั่น ทำให้คำเสนอ สนองถูกต้องตรงกัน สัญญาจะเกิดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องทำสัญญาใหม่

สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตาม ม 538 ก็สามารถบังคับตามกฎหมายได้ ไม่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่า เช่น เช่าที่สร้างตึก 30 ชั้น 10 ปี เช่าได้ 2 ปี ผู้เช่าตาย บุคคลสิทธิตกมาแก่ทายาท

หลักฐานการทำสัญญาเช่า

ปพพ. มาตรา 538 บัญญัติว่า “เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดเวลากว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไว้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี” *(น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มากกว่าสามปี ต้องทำเป็นหนังสือ)*

59

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

กำหนดเวลาเช่าและการต่อสัญญาเช่า

มาตรา 540 อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกินกว่า สามสิบปี ถ้าได้ทำสัญญากันไว้เป็นกำหนดเวลานานกว่านั้น ท่านก็ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี อนึ่ง กำหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี้ เมื่อสิ้นสุดแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้ เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญา

มาตรา 541 สัญญาเช่านั้นจะทำการเป็นกำหนดว่าตลอดอายุของผู้ให้เช่าหรือของผู้เช่าก็ได้

การเรียกเอาทรัพย์สินอันเดียวกันโดยอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย

ตามตรา 542 นี่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะเห็นได้ว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์กฎหมายถือเอาการที่ผู้เช่าคนใดครอบครองทรัพย์สินที่เช่าเป็นสำคัญ มิได้ถือเอาการทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือเป็นสำคัญ

60

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

การเช่าช่วงหรือโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า

ป.พ.พ. มาตรา 544 บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่งเช่ากัน ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้”

ความรับผิดของผู้เช่าช่วง

เช่าช่วงโดยชอบบังคับตาม มาตรา 545 ถ้าผู้เช่าเอาทรัพย์สินซึ่งตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งโดยชอบ ท่านว่าผู้เช่าช่วงย่อมต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรง ในกรณีเช่นว่านี้หากผู้เช่าช่วงจะได้ใช้ค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าไปก่อน ท่านว่าผู้เช่าช่วงหาอาจจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ให้เช่าได้ไม่

อนึ่ง บทบัญญัติอันนี้ไม่ห้ามการที่ผู้ให้เช่าจะใช้สิทธิของตนต่อผู้เช่า

เช่าช่วงโดยมิชอบ สมบูรณ์จนกว่าจะบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าช่วงจะมีฐานะเป็นแค่บริวารเท่านั้น

61

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า

การส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าและการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า

มาตรา 546 ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่าในสภาพอันพร้อมพร้อมแล้ว

มาตรา 549 ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีโอนสิทธิ ต้องบังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมตามควร

มาตรา 547 ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่ากันเท่าใดผู้ให้เช่าก็ต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย

ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ

มาตรา 549 ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีโอนสิทธิ ต้องบังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมตามควร

มาตรา 550 บัญญัติว่า “ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่าและผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็นการจำเป็นขึ้น เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงต้องทำเอง”

62

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า

การใช้และสงวนทรัพย์สินที่เช่า

มาตรา 553 ผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวน ทรัพย์สินของตนเอง และต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย

มาตรา 555 ผู้เช่าจำต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจดู ทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราว ในเวลาและระยะอันสมควร

การซ่อมแซมและการจัดการเพื่อปกป้องภัยอันตรายแก่ทรัพย์สินที่เช่า

มาตรา 556 ถ้าในระหว่างเวลาเช่ามีเหตุจะต้องซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเป็น การเร่งร้อน และผู้ให้เช่าประสงค์จะทำการอันจำเป็นเพื่อที่จะซ่อมแซมเช่นนั้นไว้ ท่านว่าผู้เช่าจะ ไม่ยอมให้ทำนั้นไม่ได้ แม้ถึงว่าการนั้นจะเป็นความไม่สะดวกแก่ตน ถ้าการซ่อมแซมเป็นสภาพซึ่งต้อง กินเวลานานเกินสมควร จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

63

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

การตัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า

มาตรา 558 อันทรัพย์สินที่เช่านั้น ถ้ามิได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่าก่อน ผู้เช่าจะทำ การตัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดหาได้ไม่ ถ้าและผู้เช่าทำไปโดยมิได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่า เช่นนั้นไซ้ร้ เมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้อง ผู้เช่าจะต้องทำให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิม ทั้งจะต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ให้เช่าในความเสียหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การตัดแปลงต่อเติมนั้นด้วย

การชำระค่าเช่า

มาตรา 559 ถ้าไม่มีกำหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว่าจะพึงชำระค่าเช่า ณ เวลาใด ท่านให้ชำระเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได้ตกลงกำหนดกันไว้ทุกคราวไป กล่าวคือว่าถ้าเช่ากัน เป็นรายปีก็พึงชำระค่าเช่าเมื่อสิ้นปี ถ้าเช่ากันเป็นรายเดือนก็พึงชำระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือน

มาตรา 560 ถ้าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ถ้าค่าเช่านั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือน หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใด ซึ่งพึงกำหนดอย่าให้น้อยกว่าสิบห้าวัน

64

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 5 เช่าทรัพย์

การรับและส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า

มาตรา 561 ถ้ามิได้ทำหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญาแสดงไว้ต่อกันว่าทรัพย์สิน ที่ให้เช่ามีสภาพเป็นอยู่อย่างไร ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่านั้นไปโดยสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว และเมื่อสัญญาได้เลิกหรือระงับลง ผู้เช่าก็ต้องส่งคืนทรัพย์สินในสภาพเช่นนั้น เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีได้ซ่อมแซมไว้ดีในขณะที่ส่งมอบ

การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่า

มาตรา 569 อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอน กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย

กรณีการครองทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่า

มาตรา 570 ในเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้แล้วถ้าผู้เช่ายังคงครอง ทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้ว ไม่ทักท้วงไฉ่ ท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาใหม่ ต่อไปไม่มีกำหนดเวลา

65

แนวข้อสอบ (ข้อ333) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม

นายโต้งเปิดกิจการให้เช่ารถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูหนาวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเช่ารถยนต์ เป็นจำนวนมาก ทำให้นายโต้งไม่มีรถยนต์เพียงพอต่อลูกค้า นายโต้งจึงติดต่อบริษัทแจ้ห่มคาร์เรนท์ซึ่งประกอบ ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และได้นำรถยนต์ 1 คัน ของบริษัทแจ้ห่มฯ ไปให้ลูกค้าของนายโต้งเช่ามีกำหนด 10 วัน ในการนี้ นายโต้งได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของค่าเช่า โดยนายโต้งให้ค่าเช่าบริษัทแจ้ห่มฯ วันละ 700 บาท และนำรถยนต์ไปให้ลูกค้าต่อวันละ 1,000 บาท ต่อมานายโต้งและทางบริษัทแจ้ห่มฯ มีปัญหาโต้แย้งกันโดยนายความ บริษัทแจ้ห่มฯ อ้างว่าสัญญาระหว่าง บริษัทแจ้ห่มฯ กับนายโต้งมิใช่สัญญาเช่าทรัพย์ อีกทั้งการตกลงนำรถยนต์ไปนี้ มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือเป็นเพียงการตกลงกันด้วยวาจาจึงไม่สามารถบังคับคดีกันตามสัญญาได้แต่ประการใด เช่นนี้ นักศึกษาเห็นด้วยกับข้ออ้างของนายความบริษัท แจ้ห่มฯ หรือไม่ ประการใด

66

แนวข้อสอบ (ข้อ333) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

แนวตอบ

มาตรา 537 บัญญัติว่า "อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น"

มาตรา 538 บัญญัติว่า "เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซ้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี"

กรณีตามปัญหา การที่นายโด่งนำรถยนต์จากบริษัทแจ่ม คาร์เร็นท์ ไปให้ลูกค้าเช่า โดยนายโด่งได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของค่าเช่า สัญญาระหว่างนายโด่งและบริษัทแจ่มฯ ถือได้ว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินตาม**มาตรา 537** แล้ว เพราะนายโด่งได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด โดยนายโด่งตกลงจะให้ค่าเช่า นอกจากนี้การเช่ารถยนต์ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ ดังนั้น การตกลงการเช่านายโด่งและบริษัทแจ่มฯ แม้ตกลงกันด้วยวาจาก็ยังบังคับคดีตามสัญญาได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6430/2539)

ดังนั้น ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของทนายความบริษัท แจ่ม คาร์เร็นท์

67

แนวข้อสอบ (ข้อ555) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม

นายแก้วและนางหวานเป็นสามีภริยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย นางหวานได้ทำสัญญาเช่าบ้านหลังหนึ่งจากนายรวยเพื่ออยู่อาศัย ซึ่งนายแก้วก็อาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังดังกล่าวด้วย โดยในสัญญาเช่ามีข้อตกลงข้อหนึ่งว่า ผู้เช่าจะให้ผู้อื่นเช่าช่วงบ้านหลังดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากนายรวยเจ้าของบ้านก่อน ต่อมา นายแก้วถูกบริษัทส่งไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างนั้นนางหวานเห็นว่าบ้านเช่าที่ตนพักอาศัยอยู่นั้นหลังใหญ่และมีห้องที่ปิดไว้ไม่ได้ใช้ 2 ห้องจึงเห็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยการให้นางสาวนิต อายุ 50 ปี ซึ่งทำงานโรงงานแถวนั้นเช่าห้องในบ้าน 1 ห้องเพื่อพักอาศัยโดยได้รับความยินยอมจากนายรวยแล้ว เมื่อนายแก้วกลับมาจากไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียทราบเรื่องเข้าก็โกรธมาก บอกกับนางหวานว่าสัญญาให้เช่าห้องระหว่างนางหวานและนางสาวนิตเป็นโมฆะ เพราะนางหวานไม่ได้รับความยินยอมจากตนซึ่งเป็นสามีก่อน เช่นนี้ หากนางหวานมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่นางหวานอย่างไร

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 544 บัญญัติว่า "ทรัพย์สินซึ่งเช่ากัน ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า

ถ้าผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนบทบัญญัติอันนี้ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้"

68

แนวข้อสอบ (ข้อ555) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

วินิจฉัย

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา นางแหวนเช่าบ้านจากนายรวย โดยมีการตกลงกันไว้ในสัญญาว่านางแหวนจะให้ผู้อื่นเช่าช่วงบ้านหลังดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากนายรวยก่อน ดังนั้นการที่นางแหวนซึ่งเป็นผู้เช่าให้นางสาวนิศเช่าช่วงห้องในบ้านเช่า 1 ห้องโดยได้รับความยินยอมจากนายรวยซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามข้อตกลงในสัญญาเป็นการกระทำที่ทำได้ตาม **ป.พ.พ. มาตรา 544** นอกจากนี้สัญญาเช่าทรัพย์สินถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในกรณีนี้ คือ นางแหวน ส่วนนายแก้วนั้น แม้ว่าจะเป็นสามีของนางแหวนแต่ก็เป็นบุคคลภายนอกตามสัญญาเช่าดังกล่าว (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1778/2509) ด้วยเหตุนี้ นางแหวนจึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายแก้วในเรื่องของการให้นางสาวนิศเช่าช่วงห้องในบ้านเช่าหลังดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น การเช่าช่วงห้องในบ้านเช่าหลังดังกล่าวระหว่างนางแหวนและนางสาวนิศ**สมบูรณ์**เพราะได้รับความยินยอมจากนายรวย**ผู้ให้เช่า**แล้วตามข้อตกลงในสัญญา โดย**ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากนายแก้ว**ซึ่งเป็นสามีของนางแหวน เพราะสัญญาเช่าทรัพย์สินถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ**ผู้เช่า**

69

แนวข้อสอบ (ข้อ777) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม

แดงชอบพระเครื่ององค์หนึ่งของขาวมากจึงขอซื้อ ขาวไม่อยากขายจึงบอกขายในราคาแพงถ้ามีเงิน 100,000 บาท มาเอาไปได้เลย 10 ปีเศษต่อมา แดงสะสมเงินได้จึงนำเงิน มาซื้อพระเครื่ององค์ดังกล่าวจากขาว แต่ขาวอ้างว่าเวลาผ่านมานั้นนานจนขาดอายุความแล้ว เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของขาวรับฟังได้เพียงใดหรือไม่

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 454 บัญญัติว่า "การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คำมั่นไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้นจะมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจำนงว่าจะทำการซื้อขายนั้นให้สำเร็จตลอดไปและคำบอกกล่าวเช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้คำมั่นแล้ว

ถ้าในคำมั่นมิได้กำหนดเวลาไว้เพื่อการบอกกล่าวเช่นนั้นไซ้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้คำมั่นจะกำหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลากำหนดนั้นก็ถือว่าเป็นการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ ถ้าและไม่ตอบเป็นแน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นไซ้ คำมั่นซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผล"

70

แนวข้อสอบ (ข้อ777) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

วินิจฉัย

ตามปัญหา แดงชอบพระเครื่ององค์หนึ่งของขาวมากจึงขอซื้อ ขาวไม่ยอมขายจึงบอกขายในราคาแพงว่าถ้ามีเงิน 100,000 บาท มาเอาไปได้เลย เช่นนี้เป็นคำมั่นจะขาย ตาม **ป.พ.พ. มาตรา 454 วรรคหนึ่ง** แล้วเมื่อขาว**มิได้กำหนดเวลา**ในคำมั่นไว้ รวมทั้งมิได้กำหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวไปยังแดงให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลากำหนดนั้น ตาม **ป.พ.พ. มาตรา 454 วรรคสอง** คำมั่นจึงมีผลผูกพันตลอดไป คำมั่นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายเรื่องอายุความ แม้เวลาผ่านไป 10 ปีเศษแล้ว คำมั่นนั้นก็ยังคงมีผลผูกพันอยู่ เมื่อแดงนำเงิน 100,000 บาทมาซื้อพระเครื่ององค์ดังกล่าวจากขาว สัญญาซื้อขายย่อมเกิดขึ้น ข้ออ้างของขาวว่าขาดอายุความแล้ว จึงหารับฟังได้ไม่

ฉะนั้น ข้ออ้างของขาวจึงหารับฟัง**ได้ไม่**ตามเหตุผลดังกล่าว

71

แนวข้อสอบ (ข้อ888) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 3

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 นายศักดิ์ตกลงซื้อขายรถยนต์นั่งใช้แล้วจากนายแสงเป็นเงิน 180,000 บาท ตกลงกันด้วยว่า นายศักดิ์จะใช้ราคาก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2544 นายศักดิ์เรียกร้องให้นายแสงส่งมอบรถให้ทันที นายแสงไม่ยอมส่งมอบอ้างว่าต้องรอให้นายศักดิ์ใช้ราคารถเสียก่อน ตนมีสิทธิยึดหน่วงรถที่ขายไว้ได้ก่อน ท่านเห็นด้วยกับนายศักดิ์หรือนายแสง

แนวตอบ 3

ปพพ.มาตรา 461 บัญญัติว่า "ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายให้แก่ผู้ซื้อ"

มาตรา 468 บัญญัติว่า "ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเงื่อนไขเวลาให้ใช้ราคาไซ้ผู้ขายชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา"

ตามปัญหา นายแสงผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ที่ขายให้แก่นายศักดิ์ผู้ซื้อ ตามมาตรา 461 จะต้องเป็นสัญญาซื้อขายที่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเวลาให้ใช้ราคา ผู้ขายจึงจะมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้แต่ตามปัญหาเป็นสัญญาซื้อขายที่มีการกำหนดเงื่อนไขเวลาให้ใช้ราคา นายแสงผู้ขายจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา แต่จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่นายศักดิ์ผู้ซื้อตาม มาตรา 461

72

แนวข้อสอบ (ข้อ1) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม

สมทำหนังสือสัญญาขายข้าวเปลือก 100 ถังให้แก่มะนาว โดยมีข้อตกลงว่าข้าวเปลือกนั้นยังเป็นของสมอยู่จนกว่ามะนาวจะชำระราคาครบถ้วนแล้ว สมได้ขนส่งข้าวเปลือกไปส่งมอบยังผู้ซื้อข้าวของมะนาวแล้วจำนวน 80 ถัง ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ ข้าวเปลือกในยุ้งข้าว 80 ถัง นั้นเสียหายทั้งหมด สมเรียกให้มะนาวชำระราคาข้าวเปลือก 80 ถัง นั้น เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า มะนาวมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 459 บัญญัติว่า "ถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาบังคับไว้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือถึงกำหนดเวลานั้น"

73

แนวข้อสอบ (ข้อ1) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

วินิจฉัย

ตามปัญหา สมทำหนังสือสัญญาขายข้าวเปลือก 100 ถังให้แก่มะนาว โดยมีข้อตกลงว่า ข้าวเปลือกนั้นยังเป็นของสมอยู่จนกว่ามะนาวจะชำระราคาครบถ้วนแล้ว เช่นนี้ เห็นได้ว่าสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไข กรรมสิทธิ์ในข้าวเปลือกที่ซื้อขายยังไม่โอนไปจนกว่ามะนาวผู้ซื้อจะได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว แม้สมจะได้ขนส่งข้าวเปลือกไปส่งมอบยังผู้ซื้อข้าวของมะนาวแล้วจำนวน 80 ถัง เมื่อมะนาวยังมิได้ชำระราคา กรรมสิทธิ์ในข้าวเปลือก 80 ถัง นั้น ก็ยังเป็นของสมอยู่ หาได้โอนไปยังมะนาวไม่ เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ ข้าวเปลือกในยุ้งข้าว 80 ถัง นั้นเสียหายทั้งหมด จึงเป็นความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสมเองจะเรียกให้มะนาวชำระราคาข้าวเปลือก 80 ถัง นั้นได้แต่อย่างใดไม่ ความเสียหายนั้นตกแก่สมเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นในขณะเกิดภัยพิบัตินั้นเอง

ฉะนั้น มะนาวจึงมีข้อต่อสู้ดังกล่าว

74

แนวข้อสอบ (ข้อ2) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 1

นายนิติตกลงซื้อรถยนต์นั่งจากนายวุฒิราคา 200,000 บาท มีข้อตกลงกันว่าผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท นายนิติผู้ซื้อจะต้องชำระราคาให้หมดเสียก่อน นายวุฒิผู้ขายจึงจะโอนทะเบียนให้ นายนิติรับมอบรถไปแล้ว เมื่อนายนิติผ่อนชำระมาได้ 2 เดือนเป็นเงิน 20,000 บาท รถที่ซื้อขายกันมีราคาสูงขึ้น นายวุฒิเรียกร้องให้นายนิติส่งรถคืนอ้างว่าสัญญาซื้อขายรถเป็นโมฆะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตนยินดีคืนเงิน 20,000 บาทที่รับไป ดังนี้

- ก. ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของนายวุฒิหรือไม่
- ข. นายนิติมีทางได้กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อหรือไม่โดยวิธีใด

75

แนวข้อสอบ (ข้อ2) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

แนวตอบ 1

แยกพิจารณาได้ดังนี้

(ก) ปพพ. มาตรา 456 วรรคแรกบัญญัติไว้มีใจความสำคัญโดยสรุปว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เรือกำปั่น หรือเรือ มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะ

การซื้อขายรถยนต์ย่อมไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา 456 วรรคแรก ไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาซื้อขายระหว่างนายนิติกับนายวุฒิไม่เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของนายวุฒิ

(ข) ตาม ปพพ. มาตรา 459 สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขบังคับไว้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขนั้น

ตามปัญหา นายนิติผู้ซื้อจะต้องชำระราคาให้หมดเสียก่อน นายวุฒิจึงจะโอนทะเบียนให้ จึงเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 459 เพราะนายนิติจะชำระราคาหมดหรือไม่ ย่อมไม่แน่นอน ถ้าชำระราคาหมดการก็ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไข และกรรมสิทธิ์ในรถจึงจะโอนไปยังนายนิติตั้งแต่นั้น (ฎีกาที่ 716-717/2493, 1562/2522)

ฉะนั้นนายนิติผู้ซื้อจะมีทางได้กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อโดยวิธีดังกล่าว

76

แนวข้อสอบ (ข้อ3) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 2

นายสิทธิตกลงซื้อที่ดินจากนายสุดจำนวน 100 ตารางวา โดยระบุจำนวนเนื้อที่ดังกล่าวในสัญญาด้วย แต่นายสุดส่งมอบที่ดินเพียง 93 ตารางวา นายสิทธิจึงบอกปิดไม่รับเอา นายสุดโต้แย้งว่าตามกฎหมาย ในการซื้อขายที่ดิน ถ้าขาดตกบกพร่องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 แห่งเนื้อที่ทั้งหมด ผู้ซื้อจำต้องรับเอา ท่านเห็นด้วยกับการที่นายสิทธิบอกปิดไม่รับเอาหรือข้อโต้แย้งของนายสุด

แนวตอบ 2

ตามพพ. มาตรา 466 ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้ และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยไปกว่าที่ได้สัญญาไว้ ผู้ซื้อจะปฏิเสธ หรือจะรับเอาได้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก

ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้าจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้า แห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้นั้นไซ้ ท่านว่าผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน ฯลฯ

77

แนวข้อสอบ (ข้อ3) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

ตามปัญหา เป็นการซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยระบุจำนวนเนื้อที่กันไว้ นายสุดผู้ขายส่งมอบที่ดินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ นายสิทธิผู้ซื้อจึงมีสิทธิบอกปิดกรณีต้องด้วยมาตรา 466 วรรคแรก ไม่ต้องด้วยวรรค 2 ที่นายสุดจะบังคับให้นายสิทธิผู้ซื้อรับเอาได้ เพราะตามวรรค 2 นั้น ต้องเป็นเรื่องขาดตกบกพร่องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ไม่ใช่ร้อยละ 10 อย่างนายสุดอ้าง แต่ตามปัญหาได้ขาดตกบกพร่องไป 7 ตารางวา เกินร้อยละห้า ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนายสิทธิที่บอกปิดไม่รับเอา ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายสุด

78

แนวข้อสอบ (ข้อ4) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 3

นายสดตกลงซื้อแตงโมจากนางจิบหนึ่งกองที่กำหนดไว้แน่นอน มีแตงโมอยู่ประมาณ 120 ผล ราคา 1,800 บาท เมื่อนายสดรับมอบแตงโมมาแล้วปรากฏว่าแตงโมน่าอยู่ 7 ผล ใช้กินไม่ได้ จึงเรียกร้องให้นางจิบรับผิดชอบ นางจิบโต้แย้งว่ากรรมสิทธิ์ในแตงโมได้โอนไปยังนายสดแล้ว ทั้งตนก็ไม่รู้ว่าแตงโมน่า เพราะกองสุ่มกันอยู่ ตนจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ท่านเห็นว่ากรรมสิทธิ์ในแตงโมได้โอนไปยังนายสดแล้วหรือยังและนางจิบต้องรับผิดชอบในการที่แตงโมน่าหรือไม่

แนวตอบ 3

ตาม ปพพ. มาตรา 458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

ตามมาตรา 460 วรรค 2 ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายจะต้องนับราคา หรือทำการอย่างอื่น หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน ท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าการ หรือสิ่งนั้นได้ทำแล้ว

ตามมาตรา 472 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติที่ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาที่ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบ ร้อยอยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าคุณชำรุดบกพร่องมีอยู่

79

แนวข้อสอบ (ข้อ4) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

ตามปัญหา แยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนางจิบที่ว่ากรรมสิทธิ์ในแตงโมได้โอนไปยังนายสดแล้ว (ปพพ. มาตรา 458) กรณีไม่ต้องด้วย มาตรา 460 วรรค 2 ซึ่งเป็นกรณีซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง เพราะกรณีที่นายสดซื้อแตงโมจากนางจิบ เป็นการขายเหมาแตงโมทั้งกองที่กำหนดไว้แน่นอน ผู้ขายไม่ต้องนับหรือทำการอย่างอื่นหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่แตงโมเพื่อให้รู้กำหนดราคาแน่นอน เพราะได้ตกลงกันแล้วว่าแตงโมนี้นักกองมีราคา 1,800 บาท แม้จะกล่าวถึงจำนวนแตงโมไว้ก็เป็นการกล่าวโดยประมาณ พอให้เข้าใจว่าแตงโมที่ขายมีปริมาณเท่าใด กรรมสิทธิ์ในแตงโมนี้ย่อมผ่านจากนางจิบผู้ขายไปยังนายสดผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากัน

(2) การที่แตงโมน่า 7 ผลนั้นเป็นความชำรุดบกพร่องอันทำให้แตงโมเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติคือใช้กินไม่ได้ นางจิบผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบตามมาตรา 472 วรรคแรก แม้กรรมสิทธิ์ในแตงโมจะโอนไปยังนายสดผู้ซื้อแล้วก็ตาม เพราะนายสดนางจิบยังเป็นคู่สัญญาซื้อขายแตงโมกันอยู่ และแม้นางจิบจะไม่รู้ว่าแตงโมน่า ใช้กินไม่ได้ ก็ยังต้องรับผิดชอบตามมาตรา 472 อยู่ดี ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนางจิบดังกล่าว

80

แนวข้อสอบ (ข้อ5) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 4

วันที่ 14 มิถุนายน 2528 นายเทียนตกลงขายรถยนต์นั่งให้นายรูป มีข้อตกลงกันว่าก่อนส่งมอบนายเทียนจะต้องซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเสียก่อน กำหนดส่งมอบกันวันที่ 20 มิถุนายน 2528 พอวันที่ 16 มิถุนายน 2528 นายเทียนก็เอารถคันที่ตกลงซื้อขายกันไปจำงซ่อมแต่ไม่มีเงินให้ค่าซ่อมช่างซ่อมได้ยึดหน่วงเอารถไว้ในความครอบครอง นายรูปเรียกร้องให้นายเทียนรับผิดชอบในการที่ส่งมอบรถไม่ได้ นายเทียนโต้แย้งว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะตามสัญญามีข้อตกลงกันว่าก่อนส่งมอบจะต้องซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเสียก่อน จึงต้องเอารถไปซ่อม การที่ตนส่งมอบรถไม่ได้เพราะรถถูกช่างซ่อมยึดหน่วงไว้ต่างหาก มิใช่ความผิดของตน ทั้งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังที่ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว **ท่านเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนายรูปหรือข้อโต้แย้งของนายเทียน**

81

แนวข้อสอบ (ข้อ5) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

แนวตอบ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ **มาตรา 475** บัญญัติว่า “หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาถือการรับถอนสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในผลอันนั้น”

ตามปัญหา ช่างซ่อมรถได้ยึดหน่วงรถยนต์โดยมีสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ช่างซ่อมรถได้ถือการรับถอนสิทธิของนายรูปผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข โดยมีสิทธิเหนือรถยนต์คันที่ได้ซื้อขายกัน ถือได้ว่าเป็นการรอนสิทธิของนายรูปผู้ซื้อแล้ว

การที่นายเทียนผู้ขายเอารถที่ตนได้ตกลงขายให้นายรูปแล้วไปจำงช่างซ่อม แต่ไม่มีเงินให้ค่าซ่อมจนช่างซ่อมได้ใช้สิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ตามกฎหมาย แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายเทียนผู้ขายได้ตกลงขายรถยนต์ให้แก่ นายรูปผู้ซื้อไปแล้วก็ตาม ก็เป็นความผิดของนายเทียนผู้ขายที่ไม่ใช้เงินค่าซ่อมแก่ช่างซ่อมรถ นายเทียนผู้ขายจะอ้างว่า ได้มีข้อตกลงกันก่อนส่งมอบว่านายเทียนผู้ขายจะต้องซ่อมแซมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยก่อน เมื่อตนเอารถยนต์ไปซ่อมตามที่ตกลงกันแล้วแต่ถูกช่างซ่อมรถยึดหน่วงไว้และไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้มิใช่ความผิดของตนๆ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นนายเทียนผู้ขายอ้างไม่ได้

สรุป ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนายรูปผู้ซื้อและไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายเทียนผู้ขาย

82

แนวข้อสอบ (ข้อ7) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 6

นายสมตกลงเช่ารถยนต์เร็วลำหนึ่งจากนายจันทร์ มีกำหนดเวลาเช่า 1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท แต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายสม นายจันทร์ นายสมผิดนัดชำระค่าเช่า 3 เดือน เป็นเงิน 9,000 บาท และนายสมได้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยไปเป็นเงิน 300 บาท ดังนั้นนายจันทร์จะฟ้องบังคับให้นายสมชำระค่าเช่าที่ค้างและนายสมจะฟ้องบังคับให้นายจันทร์ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยดังกล่าวได้หรือไม่

แนวตอบ 6

พพพ. มาตรา 538 บัญญัติว่า เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

แต่ตามปัญหา สัญญาเช่ารถยนต์เร็วซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ มิใช่เช่าอสังหาริมทรัพย์จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 538 แม้สัญญาดังกล่าวจะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

83

แนวข้อสอบ (ข้อ7) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

ตามปัญหา เมื่อนายสมผิดนัดชำระค่าเช่า นายจันทร์จึงฟ้องบังคับให้นายสมชำระค่าเช่าที่ค้างได้ **พพพ. มาตรา 547** บัญญัติว่า ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่าให้นั้นเท่าใดผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย

ตามปัญหา นายสมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมเล็กน้อยเอง ฉะนั้นเมื่อนายสมได้เสียค่าใช้จ่ายไป จึงไม่อาจฟ้องเรียกให้นายจันทร์ชดใช้ให้ได้

84

แนวข้อสอบ (ข้อ8) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 7

นายแดงตกลงให้นายขาวเช่ารถยนต์นั่งของนายแดง ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาทโดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือ แต่ยังไม่ทันได้ส่งมอบรถแก่นายขาว วันรุ่งขึ้นต่อมานายแดงก็ตกลงให้นายเขียวเช่ารถคันเดียวกันนี้ ค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท แต่มิได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือ นายแดงได้ส่งมอบรถให้นายเขียวครอบครองตามสัญญาเช่าไปแล้ว นายขาวจึงเรียกร้องให้นายเขียวส่งมอบรถแก่ตนโดยอ้างว่าตนเป็นผู้ตกลงเช่ากับนายแดงก่อนนายเขียวตกลงเช่า นายเขียวจึงนำเรื่องมาปรึกษากับท่านว่าต้องส่งมอบรถแก่นายขาวหรือไม่ ท่านจะให้คำปรึกษานายเขียวอย่างไร

แนวตอบ 7

ปปพ. มาตรา 542 บัญญัติว่า บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย ท่านว่าทรัพย์ตกไปอยู่ในครอบครองผู้เช่าคนใดก่อนด้วยสัญญาเช่าทรัพย์นั้น คนนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าคนอื่น ๆ

ตามมาตรา 542 นี้เป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์ จะเห็นได้ว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์กฎหมายถือเอาการที่ผู้เช่าคนใดครอบครองทรัพย์สินที่เช่าเป็นสำคัญ มิได้ถือเอาการทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือเป็นสำคัญ

85

แนวข้อสอบ (ข้อ8) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

ตามปัญหา แม้นายแดงจะทำสัญญาเช่ากับนายขาวโดยทำสัญญาเป็นหนังสือก่อนทำสัญญากับนายเขียว แม้จะไม่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือก็ตาม แต่นายเขียวเป็นผู้ครอบครองรถที่เช่าก่อนนายขาว จึงมีสิทธิดีกว่านายขาว นายเขียวจึงไม่ต้องส่งมอบรถที่เช่าแก่นายขาว ข้าพเจ้าจะให้คำปรึกษานายเขียวโดยนัยดังกล่าว(หมายเหตุ ตามปัญหาไม่ได้ถามเรื่องรอนสิทธิหรือนายแดงผิดสัญญากับนายขาวหรือไม่ ถ้านักศึกษาตอบมาก็ไม่ได้คะแนนผู้ใดตอบโดยอ้างว่าทำสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่ทำเป็นหนังสือ ก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกัน ปัญหาเกี่ยวกับการทำเป็นหนังสือหรือไม่เป็นคำถามลวงเท่านั้น)

86

แนวข้อสอบ (ข้อ12) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 1

ก ตกลงขายบ้านและที่ดินให้ ข ราคาห้าล้านบาท โดยทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือแต่ตกลงกันว่าไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ข ชำระราคาให้ ก ครบถ้วนแล้ว จึงเรียกร้องให้ ก ส่งมอบบ้านและที่ดินให้ตนครอบครอง ข อ้างว่าเป็นสัญญาจะซื้อขาย ซึ่งตนก็ชำระราคาบ้านและที่ดินให้ ก แล้ว ถ้าหากท่านเป็นทนายความของ ก จะแนะนำให้ ก ส่งมอบบ้านและที่ดินแก่ ข หรือไม่

แนวตอบ 1

ตาม ปพพ.มาตรา 456 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นโมฆะ ตามมาตรา 456 บรรคแรกเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

และตามมาตรา 456 บรรค 2 เป็นสัญญาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้าได้ชำระราคากันแล้วก็ย่อมฟ้องบังคับคดีกันได้

ตามคำถาม การซื้อขายบ้านและที่ดินเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เพราะได้ตกลงกันว่าไม่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นกรณีตามมาตรา 456 บรรคแรก มิใช่สัญญาจะซื้อขายตามวรรค 2 เพราะ ก ข คู่สัญญามีได้มีเจตนาจดทะเบียนการซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงตกเป็นโมฆะ จะบังคับตามสัญญาซื้อขายที่ตกเป็นโมฆะแล้วไม่ได้แม้จะมีการชำระราคาแล้วก็ตาม ถ้าข้าพเจ้าเป็นทนายความของ ก จะไม่แนะนำให้ ก ส่งมอบบ้านและที่ดินแก่ ข

87

แนวข้อสอบ (ข้อ13) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 2

นายวุฒิตกลงเช่าซื้อตึกแถวที่กำลังก่อสร้างอยู่จากนายสิทธิหนึ่งห้องเพื่อจัดตั้งสำนักงานทนายความ มีกำหนดเวลาเช่ากัน 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายแต่ประการใด แต่นายวุฒิได้ให้ค่าเช่าล่วงหน้าแก่นายสิทธิไปแล้ว 3 เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว นายสิทธิไม่ยอมส่งมอบห้องตึกแถวแก่นายวุฒินายวุฒิจึงต้องฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับให้นายสิทธิส่งมอบห้องให้แก่ตน โดยอ้างว่าสัญญาเช่าผูกพันใช้บังคับกันได้ เพราะได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าอันเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาเช่าแก่นายสิทธิถึง 3 เดือนแล้ว ถ้าท่านเป็นศาลจะตัดสินให้นายวุฒิหรือนายสิทธิชนะคดี

88

แนวข้อสอบ (ข้อ13) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

แนวตอบ 2

ตาม ปพพ.มาตรา 538 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีกันหาได้ไม่

ตามมาตรา 538 จำกัดเฉพาะการมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ไม่รวมถึงการชำระหนี้บางส่วน

ตามปัญหา แม้นายวุฒิชำระค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว 3 เดือน แต่การเช่าก็ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญซึ่งตามปัญหาก็คือ นายสิทธิผู้ให้เช่านายวุฒิผู้เช่าจึงฟ้องร้องบังคับคดีให้นายสิทธิส่งมอบตึกแถวให้ตนหาได้ไม่ ถ้าข้าพเจ้าเป็นศาล จะตัดสินให้นายสิทธิเป็นฝ่ายชนะคดี

89

แนวข้อสอบ (ข้อ28) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 1

สนั่นขายเรือใบไม่มีเครื่องยนต์มีระวาง 5 ตัน แก่อดิศรโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อดิศรชำระราคาเรือใบครบถ้วนแล้ว สนั่นจึงมอบเรือให้อดิศร อดิศรจึงนำเรือออกแล่นจากพัทธยาไปรับจากตรุนต์ที่บางปะกง เณลิมชอบเรือใบของอดิศรมาก จึงขอซื้อแต่มีเงินไม่พอ จึงตกลงด้วยวาจาเช่าซื้อเรือใบนั้น อดิศรตกลงด้วย เณลิมชำระค่าเช่าซื้อเฉพาะงวดแรกแล้วขาดส่งติดต่อกันถึง 5 งวด อดิศรจึงบอกเลิกการเช่าซื้อ ดังนี้ เณลิมโต้แย้งว่าสนั่นยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือ เพราะการซื้อขายระหว่างสนั่นกับอดิศรมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะและสัญญาเช่าซื้อก็เป็นโมฆะด้วย ท่านเห็นว่าข้อโต้แย้งของเณลิมถูกต้องหรือไม่

แนวตอบ 1

ปพพ.มาตรา 456 บรรคแรกบัญญัติว่า "การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้รันทานว่าเป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือกำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย"

90

แนวข้อสอบ (ข้อ28) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

และมาตรา 572 บัญญัติว่า"อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ"

วินิจฉัยได้ดังนี้

1. เรือใบไม่มีเครื่องยนต์มีระวาง 5 ตันมิใช่สิ่งหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ตาม ปพพ. มาตรา 456 วรรคแรก จึงถือว่าเป็นสิ่งหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา การที่สนันผู้ขายตกลงขายเรือใบแก่อดีตผู้ซื้อโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือว่าเป็นการทำสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์โอนแล้ว **การซื้อขายดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะ**ตามที่เฉลิมได้โต้แย้งแต่อย่างใด **ข้อโต้แย้งของเฉลิมข้อนี้จึงไม่ถูกต้อง**

2. เฉลิมตกลงเช่าซื้อเรือใบ แต่มิได้มีการทำเป็นหนังสือ การทำสัญญาเช่าซื้อด้วยวาจาจะระหว่างเฉลิมและอดีตผู้ซื้อจึงตกเป็นโมฆะ ดังนั้นข้อโต้แย้งของเฉลิมข้อนี้จึงถูกต้อง

91

แนวข้อสอบ (ข้อ29) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 2

วันที่ 1 มิถุนายน 2535 นายชายตกลงด้วยวาจาขายโคซึ่งเป็นสัตว์พาหนะให้แก่นายกกล้าหนึ่งตัว ได้มอบโคให้นายกล้าไปแล้ว ตกลงกันกำหนดไปโอนตัวรูปพรรณในวันหลัง แต่กำหนดชำระราคากันภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ถึงกำหนดนายกกล้าไม่ชำระราคาโคให้นายชาย **ดังนั้นนายชายจะฟ้องบังคับให้นายกล้าชำระราคาได้หรือไม่**

แนวตอบ 2

ตาม ปพพ.มาตรา 456 การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสัตว์พาหนะ จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และตามวรรค 2 สัญญาจะซื้อขายสัตว์พาหนะ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญหรือได้วางประจำ หรือได้ชำระหนี้บางส่วน มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่

ตามปัญหาเป็นสัญญาจะซื้อขายโคซึ่งเป็นสัตว์พาหนะ เพราะกำหนดวันไปโอนตัวรูปพรรณในวันหลัง (ฎีกาที่ 2603/2520) จึงเป็นกรณีที่คู่กรณีมีเจตนาตั้งใจจะทำเป็นหนังสือจดทะเบียนการซื้อขายโคต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นายชายผู้ขายได้มอบโคให้นายกล้าไปแล้ว เป็นการชำระหนี้บางส่วนตามมาตรา 456 วรรค 2 นายชายจึงฟ้องบังคับคดีให้นายกล้าชำระราคาโคได้

92

แนวข้อสอบ (ข้อ30) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 3

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2544 นายศักดิ์ตกลงซื้อขายรถยนต์นั่งใช้แล้วจากนายแสงเป็นเงิน 180,000 บาท ตกลงกันด้วยว่า นายศักดิ์จะชำระราคาภายในวันที่ 11 มีนาคม 2544 นายศักดิ์เรียกร้องให้นายแสงส่งมอบรถให้ทันที นายแสงไม่ยอมส่งมอบอ้างว่า ต้องรอให้นายศักดิ์ชำระคราดเสียก่อน ตนมีสิทธิยึดหน่วงรถที่ขายไว้ได้ก่อน ท่านเห็นด้วยกับนายศักดิ์หรือนายแสง

แนวตอบ 3

ปปพ.มาตรา 461 บัญญัติว่า "ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายให้แก่ผู้ซื้อ"

มาตรา 468 บัญญัติว่า "ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเงื่อนไขเวลาให้ใช้ราคาไซ้ผู้ขายชอบที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา"

ตามปัญหานายแสงผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ที่ขายให้แก่ นายศักดิ์ผู้ซื้อ ตามมาตรา 461 จะต้องเป็นสัญญาซื้อขายที่ไม่มีกำหนดเงื่อนไขเวลาให้ใช้ราคา ผู้ขายจึงจะมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้แต่ตามปัญหาเป็นสัญญาซื้อขายที่มีกำหนดเงื่อนไขเวลาให้ใช้ราคา นายแสงผู้ขายจึงไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ได้จนกว่าจะใช้ราคา แต่จะต้องส่งมอบรถยนต์ให้แก่ นายศักดิ์ผู้ซื้อตามมาตรา 461

93

แนวข้อสอบ (ข้อ33) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 6

นายอรรถตกลงเช่าอาคารไม้เก่าหลังหนึ่งจากนายสิทธิ เพื่อเป็นบ้านพักคนงาน มีกำหนด 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท ชำระค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว 12 เดือน โดยไม่มีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือ แต่อย่างไร เมื่อเช่าได้ 6 เดือน ฝ่าห้องพังทลายลงมาคนงานไม่สามารถพักได้ จำเป็นต้องซ่อมแซมใหญ่

ดังนี้ นายอรรถจะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับนายสิทธิซ่อมแซมฝ่าห้องได้หรือไม่

แนวตอบ 6

ปปพ. มาตรา 538 บัญญัติว่า "เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญท่านว่า จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดเวลากว่าสามปี ขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซ้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี"

94

แนวข้อสอบ (ข้อ33) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

และมาตรา 550 บัญญัติว่า "ผู้ให้เช่าย่อมต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเช่าและผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซมทุกอย่างบรรดาซึ่งเป็นการจำเป็นขึ้น เว้นแต่การซ่อมแซมชนิดซึ่งมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีว่าผู้เช่าจะพึงต้องทำเอง"

การที่ฝ่าห้องอาคารซึ่งนายอรรถเข้ามาจากนายสิทธิพังทลายลงมา ทำให้คนงานของนายอรรถไม่สามารถพักอาศัยได้ จำเป็นต้องซ่อมแซมใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ทรัพย์สินซึ่งนายสิทธิให้เช่า เกิดความชำรุดบกพร่องในระหว่างเวลาเช่า นายสิทธิผู้ให้เช่าจึงมีหน้าที่ต้องจัดการซ่อมแซมฝ่าห้องให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้ นายอรรถผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตาม**มาตรา 550** แต่เนื่องจากการเช่าอาคารระหว่างนายอรรถกับนายสิทธิ เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีได้มีหลักฐานลงลายมือชื่อนายสิทธิผู้ให้เช่าซึ่งจะต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเอาไว้

ดังนั้นนายอรรถจึงฟ้องบังคับนายสิทธิให้ซ่อมแซมฝ่าห้องไม่ได้

95

แนวข้อสอบ (ข้อ34) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 7

ระหว่างที่นายอาบไม่อยู่ไปต่างประเทศนายวินฉวยโอกาสเอารถยนต์นั่งของนายอาบไปให้นายสมเช่า โดยที่นายสมก็รู้อารมณ์ของนายอาบ ได้ค่าเช่าแล้วนายวินก็เอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวต่อมานายอาบกลับมาจากต่างประเทศ รู้เรื่องนี้เข้า จึงเรียกร้องให้นายสมผู้เช่าซึ่งครอบครองรถอยู่ส่งคืนรถ ดังนั้นท่านเห็นว่านายวินต้องรับผิดชอบต่อนายสมผู้เช่าฐานใด

แนวตอบ 7

ตาม ปพพ. มาตรา 549 ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีรอนสิทธิ ต้องบังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมตามควร **ตามมาตรา 475** หากว่ามีบุคคลใดมาก่อนการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในผลอันนั้น

การที่นายอาบเรียกร้องให้นายสมผู้เช่าส่งคืนรถ จึงเป็นการรบกวนขัดสิทธิของนายสมผู้เช่าในอันที่จะครอบครองรถโดยปกติสุข เพราะนายอาบซึ่งเป็นเจ้าของรถมีสิทธิเหนือรถนั้นในเวลาทำสัญญาเช่า นายวินผู้ให้เช่าจึงต้องรับผิดชอบต่อนายสมผู้เช่าในฐานะที่นายสมผู้เช่าถูกรอนสิทธิ

96

แนวข้อสอบ (ข้อ35) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

คำถาม 8

นายนิติตกลงเช่ารถยนต์นั่งจากนายสิทธิมีกำหนดเวลา 6 เดือน ค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท พอสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้วได้ 8 วัน นายนิติยังคงครอบครองรถที่เช่าต่อมา นายสิทธิก็บอกเลิกการเช่า แต่ยังคงรับเงินค่าเช่าจากนายนิติอยู่ นายสิทธิเรียกร้องให้นายนิติส่งมอบรถคืน นายนิติโต้แย้งว่านายนิติครอบครองอยู่ และนายสิทธิรู้ความแล้วไม่ทักท้วง ทั้งนายสิทธิยังคงรับเงินค่าเช่าจากตนอยู่จึงเป็นการทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาท่านเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายนิติหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 8

มาตรา 570 บัญญัติว่า "ในเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้แล้ว ถ้าผู้เช่ายังคงครอบครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วงไซ้ ท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลา"

97

แนวข้อสอบ (ข้อ35) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

กรณีตามปัญหาวินิจฉัยได้ดังนี้ นายนิติผู้เช่าตกลงเช่ารถยนต์นั่งซึ่งเป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์จากนายสิทธิผู้ให้เช่ามีกำหนดเวลา 6 เดือน ค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท พอสิ้นกำหนดเวลาเช่าแล้วได้ 8 วัน นายนิติผู้เช่ายังคงครอบครองรถยนต์ที่เช่าต่อมานายสิทธิผู้ให้เช่าก็บอกเลิกการเช่าที่นั่นอันถือได้ว่าเป็นการทักท้วงแล้ว แม้นายสิทธิผู้ให้เช่าจะยังคงรับเงินค่าเช่าจากนายนิติผู้เช่าอยู่ก็ไม่ถือว่ามีสัญญาเช่ากันต่อไป (ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 1998/2511) กรณีการทักท้วงดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วย มาตรา 570 และสัญญาเช่ารถคันดังกล่าวย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ตามมาตรา 564

มาตรา 564 ซึ่งบัญญัติว่า "อันสัญญาเช่านั้น ท่านว่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ มีพักต้องบอกกล่าวก่อน"

ดังนั้น นายสิทธิผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิเรียกร้องรถที่ให้เช่าคืนจากนายนิติผู้เช่าได้ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายนิติผู้เช่า

98

แนวข้อสอบ (ข้อ000) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

ข้อ 2. นายวัฒนัฐเปิดขายรองเท้าผ้าใบนำเข้าจากญี่ปุ่นทางเว็บไซต์ www.weloveshoping.com นายรัฐธำเข้าไปดูหน้าร้านทางเว็บไซต์ของนายวัฒนัฐก็สนใจสั่งซื้อรองเท้า 1 คู่ ราคา 1,500 บาท จึงกดสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์ เมื่อนายรัฐธำกดสั่งซื้อแล้ว 5 นาทีต่อมาก็มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งโดยระบบข้อมูลที่ทำงานอัตโนมัติแจ้งให้นายรัฐธำทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วและให้นายรัฐธำโอนเงินจำนวน 1,500 บาทตามเลขบัญชีที่กำหนด ภายในเวลา 7 วันนับแต่ได้รับจดหมายนี้ นายรัฐธำได้โอนเงินไปตามที่ระบุทันที แต่ผ่านไป 2 สัปดาห์ก็ยังไม่ได้รับรองเท้าที่สั่งไว้ นายรัฐธำจึงเรียกร้องให้นายวัฒนัฐรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายแต่นายวัฒนัฐปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่านายรัฐธำไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับตนโดยตรง ตนจึงไม่ทราบในการขอซื้อตามสัญญาดังกล่าว

จากข้อเท็จจริง ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่ามีสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นระหว่างนายวัฒนัฐและนายรัฐธำหรือไม่ อย่างไร? และหากนายวัฒนัฐมาปรึกษาท่านว่าตนมิได้รู้ในคำสั่งซื้อของนายรัฐธำ เนื่องจากระบบได้ส่งข้อมูลอัตโนมัติทางตะกร้าสินค้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

99

แนวข้อสอบ (ข้อ000) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-1)

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 13 และ มาตรา 15 วรรคสอง

การที่นายรัฐธำกดสั่งซื้อรองเท้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าในเว็บไซต์ weloveshoping.com ของนายวัฒนัฐ ถือเป็นการส่งคำเสนอที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังนายวัฒนัฐและเมื่อมีemail จากระบบมาตอบรับว่าได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วและให้นายรัฐธำโอนเงิน ถือว่ามีคำสนองตอบรับคำเสนอดังกล่าวแล้ว แม้คำสนองจะถูกส่งจากระบบอัตโนมัติ ก็ถือเป็นคำสนองที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากนายวัฒนัฐ ตาม พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 15 วรรคสอง

สัญญาซื้อขายรองเท้าระหว่างนายรัฐธำและนายวัฒนัฐจึงเกิดขึ้นแล้ว นายวัฒนัฐ ไม่สามารถปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 13 ได้วางหลักไว้

สรุป

1. สัญญาการซื้อขายรองเท้าระหว่างนายรัฐธำและนายวัฒนัฐ ได้เกิดขึ้นแล้ว นายวัฒนัฐต้องรับผิดชอบต่อนายรัฐธำตามสัญญาซื้อขาย
2. นายวัฒนัฐ ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่รู้ในคำสั่งซื้อของนายรัฐธำเนื่องจากระบบได้ส่งข้อมูลอัตโนมัติทางตะกร้าสินค้า ตามที่ พรบ. 15 วรรคสอง ได้วางหลักไว้

100

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

ลักษณะทั่วไปของการกู้ยืมเงิน

- 1 เป็นสัญญาใช้สินเปลือง
- 2 บริบูรณ์เมื่อส่งมอบเงินที่กู้ยืม
- 3 ไม่มีแบบ แต่อาจต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเพื่อฟ้องร้องบังคับคดี

หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน

มาตรา 653 วรรคหนึ่ง "การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือผู้ยืมเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่"

- การกู้ยืมเงินกันกว่า 2,000 บาทขึ้นไป
- ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ
- มิฉะนั้น ผู้ให้กู้ยืมเงินจะฟ้องร้องบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมเงินไม่ได้

101

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

ลักษณะของหลักฐานเป็นหนังสือ

- 1 มีใช้แบบของนิติกรรม เป็นหลักฐาน
- 2 จะก่อนหรือหลังการกู้ยืมเงินก็ได้ สำหรับฟ้องคดี
- 3 ใครเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
- 4 มีข้อความแสดงให้เห็นว่าการกู้ยืมเงินกันก็เพียงพอ
- 5 ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันอาจรวบรวมจากเอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้

หลักฐานเป็นหนังสืออาจอยู่ในลักษณะดังนี้

- 1 หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
- 2 รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
- 3 บันทึกคำให้การและบันทึกคำเบิกความในคดีอาญา
- 4 อื่น ๆ เช่น จดหมาย ใบยืมของชั่วคราวรายงานการประชุม เป็นต้น

102

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

การลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเงินเป็นสำคัญ

1. ต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินในหนังสือหลักฐานการกู้ยืมเงิน
2. ผู้กู้ยืมเงินจะลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกดไต ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่น และมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรองไว้ก็ได้
3. ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้ให้กู้หรือพยาน ในหนังสือหลักฐานการกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินกันจำนวน 2,000 บาทหรือน้อยกว่า 2,000 บาท

- ไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับกันได้
- นำพยานบุคคลมาสืบพินิจจนถึงการกู้ยืมเงินนั้นได้

103

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

➤ หลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

➤ หนังสือสัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์

1. ไม่ปิด
2. ปิดไม่ครบ
3. ปิดแล้วไม่ขีดฆ่า

จะใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ตาม ป.รัชฎากรา มาตรา 118 จนกว่าจะได้ทำให้ถูกต้องก่อนศาลชั้นต้น
มีคำพิพากษา

104

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินโดยวิธีเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงิน

ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกันและผู้กู้ยืมเงินยอมรับเอาสิ่งของ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงิน

- ให้คิดเป็นหนี้เงินค้ำชำระมีจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
- ข้อตกลงที่แตกต่างไปจากนี้ เป็นโมฆะ

ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกันและยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืม

- ให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้น *ในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ*
- ข้อตกลงที่แตกต่างไปจากนี้ *เป็นโมฆะ*

105

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

ดอกเบี้ย

- 01 **ตกลงคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้สูงสุดไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี** (หรือร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน)
- 02 ถ้ามีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย แต่**ไม่ได้กำหนดอัตราไว้** ดังนี้ ผู้ให้กู้ยืมเงินมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมเงินได้ในอัตรา**ร้อยละ 3 ต่อปี**ตาม ป.พ.พ. มาตรา 7
- 03 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงิน**ผิดนัดชำระหนี้** ต้องเสีย**ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดร้อยละ 5 ต่อปี** ตาม ป.พ.พ.มาตรา 224 วรรคหนึ่ง เว้นแต่ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิเรียกได้มากกว่านั้น

การตกลงคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกันเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี (ร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน)

1. ข้อตกลงเรื่อง**ดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งหมด** ขัดกับ พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654
2. ผู้กู้ยืมเงิน**ไม่อาจเรียกให้คืนดอกเบี้ย**ที่ชำระแล้วได้
3. ต้อง**นำดอกเบี้ย**ที่ชำระแล้วไป**หักกับเงินต้น**
4. ผู้กู้ยืมเงิน**ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยอีก**ต่อไปแต่ยังมีหน้าที่ต้องชำระเงินต้น

106

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

การคิดดอกเบี้ยทบต้น

กฎหมายห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ เว้นแต่

1. กรณี **ค้างชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง** และ **คู่สัญญาตกลงกันเป็นหนังสือ** ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้
2. กรณีเป็นประเพณีการค้าขายที่คำนวณ **ดอกเบี้ยต้นในบัญชีเดินสะพัด** หรือการค้าขายอย่างอื่นทำนองเดียวกัน

107

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

การนำสืบการใช้เงินกู้

01 การนำสืบการใช้เงินสำหรับการกู้ยืมเงินที่ **ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ** นั้น ผู้กู้ยืมเงินย่อม **นำพยานบุคคลมาสืบได้**

02 การนำสืบการใช้เงินสำหรับการกู้ยืมเงินที่ **มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ** นั้น ผู้กู้ยืมเงินย่อม **นำพยานบุคคลมาสืบไม่ได้**

มาตรา 653 วรรคสอง "ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้ เว้นคินแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว"

1. มีหลักฐานเป็น **หนังสือ** อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือ
2. เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้ **เว้นคิน** แล้ว หรือ
3. ได้ **แทงเพิกถอน** ลงในเอกสารนั้นแล้ว

108

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 10 การกู้ยืมเงิน

กรณีไม่อยู่ในบังคับบทบัญญัติของมาตรา 653 วรรคสอง

1. การชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระเงินกู้
2. การชำระหนี้เงินกู้ยืมด้วยเช็ค
3. การชำระหนี้โดยวิธีโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต(Internet) บัตรเอทีเอ็ม หรือการโอนทางออนไลน์รูปแบบอื่น
4. การใช้ดอกเบี้ย

109

แนวข้อสอบ (ข้อ 999) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 8

สิ่กู้เงินมีจำนวน 4,000 บาท โดยทำสัญญากู้เป็นหนังสือและตกลงกันว่าจะชำระหนี้กันภายใน 3 เดือน ถ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะยกรถที่ **มี** ยืมไปให้แทน หลังจากพ้นกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว สิ้นเงินจำนวน 4,000 บาท ไปชำระให้ **มี** และขอรถคืน **มี** ไม่ยอมรับการชำระเงินและไม่ยอมคืนรถให้ **มี** ดังนั้น **มี** และ **มี** จะมีสิทธิเรียกร้องต่อกันอย่างไรได้บ้างเพราะเหตุใด

แนวตอบ 8

มาตรา 656 วรรคสองและสาม บัญญัติว่า “ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไว้ หนี้อันระงับไปเพราะการชำระเช่นนั้นท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
ความตกลงกันใดๆ ขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นโมฆะ”

110

แนวข้อสอบ (ข้อ999) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

กรณีตามปัญหา สักยืมเงินมีโดยมีข้อตกลงในสัญญาว่าถ้าสักไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้มี ก็จะยกรถที่มี ยืมไปให้แทนเช่นนี้เป็นข้อตกลงเอาทรัพย์สินอย่างอื่นชำระหนี้แทนเงินโดยมิได้คำนึงถึงราคาของรถดังกล่าวและไม่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวมีราคาท้องตลาดเท่ากับเงินที่กู้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 656 วรรคสอง ข้อตกลงดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา 656 วรรคสาม มีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้สียกรถคันดังกล่าวให้ตนได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1237/2491) ดังนั้นสักมีสิทธิเรียกร้องรถคืนได้ และมีสิทธิเรียกร้องเงินกู้คืนได้

111

แนวข้อสอบ (ข้อ16) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 2

ชาติทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารจำนวน 500,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกัน ต่อมาอีก 3 เดือน ชาติถึงแก่กรรม ภริยาชาติจึงทำหนังสือรับสภาพหนี้กับธนาคารแทนชาติ ต่อมาภริยาชาติไม่ชำระหนี้ ธนาคารจึงฟ้องภริยาชาติให้รับผิดชอบดอกเบี้ยที่ค้างชำระก่อนชาติถึงแก่กรรมในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี โดยคิดทบต้นจำนวนหนึ่ง และคิดดอกเบี้ยทบต้นในจำนวนเงินที่ค้างชำระหลังจากชาติถึงแก่กรรมอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นธนาคารจะทำได้หรือไม่เพียงใด

แนวตอบ 2

ตาม ปพพ.มาตรา 655 บัญญัติว่า "ท่านห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่หาเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญาจะตกลงให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงิน แล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ

ส่วนประเพณีการค้าขายที่คำนวณดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นท่านองเช่นว่านี้ก็ดี หากอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่"

112

แนวข้อสอบ (ข้อ16) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

ตาม พรบ.ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2525 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532 บัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศเป็นข้อกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 16.50 ต่อปี

ตามปัญหาเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยก่อนชาติถึงแก่กรรมนั้นธนาคารสามารถคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ตามพพ.มาตรา 655 วรรค 2 เนื่องจากการกู้เบิกเงินเกินบัญชีประกอบด้วยสัญญาบัญชีเดินสะพัด ดังนั้นไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 655 วรรคแรกที่ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น ส่วนจำนวนหนี้ 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยหลังชาติถึงแก่กรรมนั้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ แม้ภริยาชาติจะทำหนังสือรับสภาพหนี้ในเงินจำนวนนี้กับธนาคารแล้วก็ตามเนื่องจากการกู้ยืมเงินโดยวิธีบัญชีเดินสะพัดจากธนาคาร เบิกและใช้คืนในวงเงินและกำหนดเวลาตามข้อตกลงเป็นเงื่อนไขเฉพาะตัว เมื่อผู้กู้ตาย สัญญาบัญชีเดินสะพัดระงับ จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อไปไม่ได้ คงเรียกหนี้รายนี้จากภริยาของชาติได้เฉพาะตามสัญญากู้ยืมธรรมดา คือร้อยละ 16 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาและไม่ต้องด้วยข้อห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามพพ.มาตรา 654 ทั้งนี้เป็นไปตาม พรบ. ธนาคารพาณิชย์

113

แนวข้อสอบ (ข้อ19) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 5

นายปองกู้ยืมเงินนายเปี้ยก จำนวน 200,000 บาท โดยนายปองเขียนเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้ นายเปี้ยกยึดถือไว้เป็นประกัน ทั้งสองไม่ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ นายปองไม่ชำระคืนอ้างว่านายเปี้ยกไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงิน นายเปี้ยกจึงฟ้องให้นายปองชำระหนี้เงินกู้โดยนำเช็คฉบับดังกล่าวเป็นหลักฐานในการฟ้องร้อง ดังนี้ นายเปี้ยกจะทำได้หรือไม่

แนวตอบ 5

พพ.มาตรา 653 บัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่"

114

แนวข้อสอบ (ข้อ19) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

ตามปัญหานายปองกู้ยืมเงินนายเปี้ยกจำนวน 200,000 บาท โดยไม่ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกัน แต่นายปองได้เขียนเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้ไว้เป็นประกันการชำระหนี้กู้ยืม หลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้นหลักฐานอื่นๆ เช่น จดหมายโต้ตอบระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ รายงานการประชุมที่มีข้อความบ่งถึงความเป็นหนี้กู้ยืมเงินก็เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ แต่กรณีที่นายปองมอบเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้นายเปี้ยกนั้นถือไม่ได้ว่านายเปี้ยกมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินของนายปองเป็นหนังสือตาม **พพพ. มาตรา 653** เพราะว่าเช็คมิได้มีคำว่ากู้หรือยืมข้อความในเช็คก็ไม่มีคำว่าเป็นการกู้ยืมเงินแต่ประการใด สภาพของเช็คเป็นการใช้เงิน ไม่ใช่การกู้หรือยืมเงิน ฉะนั้นเช็คจึงมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม (ฎีกาที่ 1595/2503 ประชุมใหญ่)

ดังนั้นนายเปี้ยกจะนำเช็คฉบับดังกล่าวมาฟ้องนายปองให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ เนื่องจากเช็คไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว

115

แนวข้อสอบ (ข้อ23) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 9

ฟ้าทำสัญญากู้ยืมเงินน้ำเงินจำนวน 40,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี ฟ้าค้างชำระดอกเบี้ยน้ำเงินเป็นเวลา 2 ปี วันหนึ่งน้ำเงินพบฟ้าที่ตลาด จึงได้ทวงถามให้ฟ้าชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ฟ้าตอบว่าไม่มีชำระ แต่ตกลงยินยอมให้น้ำเงินคิดดอกเบี้ยทบต้นจากต้นเงิน 40,000 บาทได้ ดังนี้ น้ำเงินจะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้หรือไม่ เพียงใด

แนวตอบ 9

ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นในสัญญาเงินนั้น

พพพ. มาตรา 655 บัญญัติว่า "ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญาจะตกลงกันให้อาตมาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ"

116

แนวข้อสอบ (ข้อ23) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

ตามปัญหาการที่น้ำเงินจะนำดอกเบี๋ยที่ค้างชำระมารวมกับต้นเงิน 40,000 บาท และคิดดอกเบี๋ยทบต้นจากจำนวนเงินดังกล่าวนั้น ต้องห้ามตาม **พพพ. มาตรา 655** แต่ถ้ามีดอกเบี๋ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่งแล้วให้คิดดอกเบี๋ยทบต้นกันได้ ในกรณีนี้ฟ้าค้างชำระดอกเบี๋ยมากกว่า 1 ปีแล้ว คือ 2 ปีน้ำเงินกับฟ้าจะตกลงกันให้อวดอกเบี๋ยนั้นทบกับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี๋ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ แต่การตกลงเช่นนี้ต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อฟ้าตกลงกับน้ำเงินโดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือ น้ำเงินจะคิดดอกเบี๋ยทบต้นไม่ได้แต่คิดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ที่ตกลงกันไว้ในสัญญานั้น

117

แนวข้อสอบ (ข้อ25) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 1

นายมนตรีทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนายวีระ ซึ่งเป็นข้าราชการแผนกเดียวกันจำนวน 20,000 บาท โดยตกลงให้นายวีระรับเงินเดือนๆ ละ 5,000 บาท แทนนายมนตรีเพื่อหักเงินเดือนชำระเงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี๋ยเป็นเวลา 5 เดือน เป็นเงิน 25,000 บาท ซึ่งเพียงพอกับหนี้เงินกู้และดอกเบี๋ยนายวีระจะลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินในสมุดจ่ายเงินเดือนข้าราชการแทนนายมนตรีทุกครั้งต่อมาอีก 2 เดือนนายวีระมาทวงถามเงินกู้จำนวน 20,000 บาทจากนายมนตรี โดยอ้างว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากนายมนตรี นายมนตรีจะมีข้อต่อสู้นายวีระได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 1

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการนำสืบการใช้เงินกรณีมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือตาม **พพพ. มาตรา 653 วรรคสอง** ซึ่งบัญญัติว่า “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว”

118

แนวข้อสอบ (ข้อ25) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

ตามปัญหาเป็นการนำสืบการใช้เงินกรณีมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ นายมนตรีได้ทำสัญญา กู้ยืมเงินนายวีระ โดยทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ การที่นายมนตรีได้ตกลงให้นายวีระหักเงินเดือนนายมนตรีชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยโดยนายวีระลงลายมือชื่อรับเงินแทนนายมนตรี เมื่อนายวีระได้รับเงินเดือนของนายมนตรีครบจำนวนตามที่ตกลงไว้ในสัญญาแล้ว ถือว่าหนี้เงินกู้ระงับ การลงลายมือชื่อในสมุดจ่ายเงินเดือนของทางราชการนั้น ถือว่ามีหลักฐานการใช้เงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมเป็นสำคัญแล้ว นายมนตรีอ้างเป็นข้อต่อสู้นายวีระผู้ให้กู้ยืมเงินได้

119

แนวข้อสอบ (ข้อ42) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 5

นายปองกู้ยืมเงินนายเปี้ยกจำนวน 200,000 บาท โดยนายปองเขียนเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้นายเปี้ยกยึดถือไว้เป็นประกัน ทั้งสองไม่ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระนายปองไม่ชำระคืน อ้างว่านายเปี้ยกไม่มีหลักฐานกู้ยืมเงิน นายเปี้ยกจึงฟ้องนายปองชำระหนี้เงินกู้โดยนำเช็คฉบับดังกล่าวเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดังนี้ นายเปี้ยกจะทำได้หรือไม่

แนวตอบ 5

มาตรา 653 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่"

120

แนวข้อสอบ (ข้อ42) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

ตามปัญหา นายป๋องกู้ยืมเงินนายเปี้ยกจำนวน 200,000 บาท โดยไม่ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกัน แต่นายป๋องได้เขียนเช็คจำนวน 200,000 บาทให้ไว้เป็นประกันการชำระหนี้กู้ยืม หลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเท่านั้น หลักฐานอื่นๆ เช่น จดหมายโต้ตอบระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ รายงานการประชุมที่มีข้อความบ่งถึงความเป็นหนี้กู้ยืมเงินก็เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ แต่กรณีที่นายป๋องมอบเช็คจำนวน 200,000 บาท ให้นายเปี้ยกนั้นถือไม่ได้ว่านายเปี้ยกมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินของนายป๋องเป็นหนังสือตามมาตรา 653 เพราะว่าเช็คมิได้มีคำว่ากู้หรือยืมข้อความในเช็คก็ไม่มีคำว่าเป็นการกู้ยืมเงินแต่ประการใดสภาพของเช็คเป็นการใช้เงิน ไม่ใช่การกู้หรือยืมเงิน ฉะนั้นเช็คจึงมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม (คำพิพากษาฎีกา 1595/2503 ประชุมใหญ่)

ดังนั้นนายเปี้ยกจะนำเช็คฉบับดังกล่าวฟ้องนายป๋องให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้เนื่องจากเช็คไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว

121

แนวข้อสอบ (ข้อ43) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 6

นายทองกู้ยืมเงินนายเงิน 50,000 บาทโดยทำสัญญากู้ยืมเงินกันเป็นหนังสือ มีกำหนดชำระภายใน 3 ปี ต่อมานายทองได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างจังหวัด เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ นายทองไม่สะดวกจะเดินทางมาชำระหนี้ด้วยตนเอง จึงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนายเงินที่ธนาคารนครไทยโดยทางโทรเลข นายเงินได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วแต่เห็นช่องทางกฎหมายว่านายทองไม่มีหลักฐานการใช้เงินอย่างใด จึงฟ้องให้นายทองใช้หนี้เงินกู้จำนวน 50,000 บาทอีก ดังนั้นนายทองจะมีข้อต่อสู้นายเงินเพื่อจะไม่ต้องชำระหนี้ดังกล่าวอีกได้หรือไม่เพียงใด

แนวตอบ 6

มาตรา 653 วรรค 2 บัญญัติว่า "ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว"

มาตรา 321 "ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้โดยอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านว่าหนี้นั้นก็อันระงับสิ้นไป"

122

แนวข้อสอบ (ข้อ43) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

โดยหลักการกู้ยืมเงินระหว่างนายทองและนายเงินเป็นการกู้ยืมที่มีหลักฐานกู้ยืมเป็นหนังสือการนำสืบ การใช้จ่ายเงินก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือได้มีการเวนคืนหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นตามมาตรา 653 วรรค 2 จึงจะต่อสู้นายเงินผู้ให้ยืมได้ แต่การที่นายทองได้โอนเงินทางโทรเลขเข้าบัญชีเงินฝากของนายเงินที่ธนาคารนครไทยนั้นถือว่าเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา 321 ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 653 วรรค 2 เมื่อนายเงินในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว ถือว่านายทองได้ชำระหนี้เงินกู้ให้นายเงินแล้ว นายทองจึงไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 653 วรรค 2

ดังนั้น นายทองสามารถต่อสู้นายเงินได้โดยไม่ต้องชำระหนี้ดังกล่าวอีก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2965/2531)

123

แนวข้อสอบ (ข้อ44) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 7

สมทำสัญญากู้ยืมเงินแสดงจำนวน 30,000 บาท โดยระบุลงในสัญญาข้อหนึ่งว่า "อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย" สัมค่างชำระดอกเบี้ย ดังนี้เมื่อสมคิดสัญญาดังกล่าว แสดงจะเรียกให้สมชำระดอกเบี้ยที่ค่างชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ได้หรือไม่ อย่างไร และแสดงจะนำต้นเงิน 30,000 บาท กับดอกเบี้ยที่ค่างชำระมารวมเป็นต้นเงินใหม่ และคิดดอกเบี้ยจากเงินจำนวนใหม่นี้ตามสัญญาที่ทำไว้ได้อีกหรือไม่

แนวตอบ 7

มาตรา 7 บัญญัติว่า "ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมายอันขัดแย้งให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี"

มาตรา 655 บัญญัติว่า "ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค่างชำระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค่างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญาจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงิน แล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ"

124

แนวข้อสอบ (ข้อ44) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

ตามปัญหา การที่สัมทำสัญญากู้ยืมเงินแสดงจำนวน 30,000 บาท โดยระบุลงในสัญญาข้อหนึ่งว่า "อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย" นั้น ย่อมถือว่ากรณีนี้มิได้กำหนดอัตราไว้โดยนิติกรรมอันใดอันหนึ่งโดยชัดแจ้ง ก็ต้องถืออัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเพราะกรณีต้องด้วย ปพพ. มาตรา 7 (คำพิพากษาฎีกาที่ 497/2526) แสดงสามารถเรียกให้สัมชำระเงินต้น จำนวน 30,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีได้ แต่จะเรียกให้สัมชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้

แต่ในกรณีแสดงจะนำต้นเงิน 30,000 บาทรวมกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระ และคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินใหม่นี้ แสดงทำไม่ได้ เพราะขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องไม่ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นตามมาตรา 655 ดังกล่าวแล้ว แต่แสดงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 30,000 บาท

125

แนวข้อสอบ (ข้อ45) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

คำถาม 8

สีกู้เงินมีจำนวน 4,000 บาท โดยทำสัญญากู้เป็นหนังสือและตกลงกันว่าจะชำระหนี้กันภายใน 3 เดือน ถ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ จะยกรถที่มียืมไปให้แทน หลังจากพ้นกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว สีนำเงินจำนวน 4,000 บาท ไปชำระให้มีและขอรถคืนมีไม่ยอมรับการชำระเงินและไม่ยอมคืนรถให้สี ดังนี้สีและมีจะมีสิทธิเรียกร้องต่อกันอย่างไรได้บ้างเพราะเหตุใด

แนวตอบ 8

มาตรา 656 วรรคสองและสาม บัญญัติว่าถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไว้ หนี้อันระงับไปเพราะการชำระเช่นนั้นท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ

ความตกลงกันอย่างไรๆ ขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นโมฆะ"

126

แนวข้อสอบ (ข้อ45) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-2)

กรณีตามปัญหา สักยืมเงินมีโดยมีข้อตกลงในสัญญาว่าถ้าไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้ มี ก็จะยกรถที่มี ยืมไปให้แทนเช่นนี้เป็นข้อตกลงเอาทรัพย์สินอย่างอื่นชำระหนี้แทนเงินโดยมิได้คำนึงถึงราคาของรถดังกล่าวและ ไม่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวมีราคาท้องตลาดเท่ากับเงินที่กู้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 656 วรรคสอง ข้อตกลง ดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา 656 วรรคสาม มีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้สียกรถคันดังกล่าวให้ตนได้ (เทียบ คำพิพากษาฎีกาที่ 1237/2491)

ดังนั้นสิทธิเรียกร้องรถคืนได้ และมีสิทธิเรียกร้องเงินกู้คืนได้

127

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย

แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย

- สัญญาประกันภัยถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องจากเป็นสัญญาที่ แบ่งเฉลี่ยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของ การก่อให้เกิดขึ้นแห่งสัญญา
- คู่สัญญาในสัญญาประกันภัยประกอบไปด้วยผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับส่วนได้เสีย และความซื่อสัตย์สุจริตของคู่สัญญาเป็นสำคัญนอกจากนี้สัญญาประกันภัยยังต้องตก อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษซึ่งควบคุมกิจการประกันภัยด้วย

128

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

ความหมายของสัญญาประกันภัย

" **สัญญาประกันภัย** " หมายถึง ความตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับประกันภัยและอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เอาประกันภัย ฝ่ายผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญาและฝ่ายผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินให้แก่ผู้รับประกันภัยซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย

ประเภทของสัญญาประกันภัย

- **สัญญาประกันชีวิต** สัญญาประกันภัยเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยของบุคคลที่เอาประกันภัย
- **สัญญาประกันวินาศภัย** สัญญาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยของวัตถุที่เอาประกันภัย

129

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย

คู่สัญญาในสัญญาประกันภัย

- คำว่า "**ผู้รับประกันภัย**" ท่านหมายความว่าคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะ**ใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้**
- คำว่า "**ผู้เอาประกันภัย**" ท่านหมายความว่าคู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะ**ส่งเบี้ยประกันภัย**

บุคคลที่มีใช้คู่สัญญาในสัญญาประกันภัย

- คำว่า "**ผู้รับประกันภัย**" ท่านหมายความว่าบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินใช้ให้
- อนึ่ง "**ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยนั้นจะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวก็ได้**"

130

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

หลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาประกันภัย

มาตรา 863 ส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย

"ส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย" อาจหมายความว่าถึง กรณีที่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้ว ผู้มีส่วนได้รับประโยชน์หรือมีส่วนเสียหายในเหตุการณ์ดังกล่าว ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยในเหตุการณ์นั้นได้

ส่วนได้เสียที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง

- 01 สิทธิในทรัพย์สิน (Property Right) เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้าน ในรถยนต์ เป็นต้น
- 02 สิทธิตามสัญญา (Contract Right) เช่น ผู้รับจ้างนอากับทรัพย์สินที่จ้าง นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น
- 03 ความรับผิดชอบตามกฎหมาย (Legal Liability) เช่น ประกันภัยภาคสมัครใจเพื่อความรับผิดชอบจากการใช้รถยนต์ต่อบุคคลที่สาม เป็นต้น

131

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

ส่วนได้เสียตามความจริง

- กรณีที่เป็นส่วนได้เสียตามความจริงที่ไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองก็ควรที่จะถือว่าเป็นส่วนได้เสียที่อาจจะเอาประกันภัยได้เช่น หญิงชายที่อยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส บุตรที่เกิดมาอย่างยอมนั้น บุตรนอกสมรสแต่บิดาก็ย่อมมีส่วนได้เสียในชีวิตของบุตรผู้เยาว์นั้น เพราะมีความสัมพันธ์กันตามความเป็นจริง

บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย

- "บุคคลที่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันวินาศภัย" หมายความว่าผู้เอาประกันภัยซึ่งมีความสัมพันธ์โดยชอบธรรมในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กล่าวคือ มีกรรมสิทธิ์สิทธิ ประโยชน์ หรือความรับผิดชอบตามกฎหมายในทรัพย์สิน ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไว้

132

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย

- “บุคคลที่ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันชีวิต” หมายความว่า ผู้เอาประกันภัยซึ่งมีความผูกพันกับผู้ตนเอาประกันชีวิตไว้ ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันตามกฎหมายความผูกพันทางครอบครัว ตลอดจนความผูกพันทางธุรกิจ เช่น การเป็นหุ้นส่วนในกิจการที่ทำร่วมกัน ซึ่งหากหุ้นส่วนดังกล่าวเสียชีวิตแล้วจะเกิดความเสียหายแก่กิจการที่กระทำร่วมกันนั้น

ผลของการทำสัญญาประกันภัยโดยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย

1. สัญญาประกันภัยนั้นไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา
2. ผู้รับประกันภัยยกเรื่องส่วนได้เสียขึ้นเป็นข้อต่อสู้ให้ผู้รับประกันภัยเท่านั้นที่จะสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันภัยผิดเงื่อนไข

133

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

มาตรา 865 หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย

- บุคคลผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
- การเปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จ
- เวลาที่ต้องแถลงข้อความจริง
- ผลของการปกปิดหรือแถลงข้อความจริง
- ระยะเวลาการบอกล้างสัญญาประกันภัยที่ตกเป็นโมฆียะ
- กรณีผู้รับประกันภัยรู้ข้อความจริงที่มีการปกปิด

134

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย

ความหมายของสัญญาประกันวินาศภัย

สัญญาประกันวินาศภัยคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เมื่อมีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์ หรือรายได้ที่อาจจะประมาณความเสียหายหรือความสูญหายนั้นเป็นเงินได้ และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัยโดยบุคคลซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้คือผู้รับประกันวินาศภัยส่วนบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งจะส่งเงินที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัยนั้นคือผู้เอาประกันวินาศภัย

การทำสัญญาประกันวินาศภัยหลายราย

1. วัตถุประสงค์เอาประกันภัยอันเดียวกัน
2. วินาศภัยอันเดียวกัน
3. ผู้เอาประกันรายเดียวกัน แต่ผู้รับประกันภัยต่างรายกัน

ทำสัญญาประกันวินาศภัยหลายรายพร้อมกัน ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องจ่ายเงินจำนวนวินาศจริงแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนได้รับประกันภัยไว้

ทำสัญญาประกันวินาศภัยหลายรายสืบเนื่องเป็นลำดับกัน ผู้รับประกันวินาศภัยแต่ละคนรับผิดชอบตามลำดับก่อนหลัง

135

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 14 ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย และประกันวินาศภัย

การรับช่วงสิทธิ

- มาตรา 880 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น"

ประกันภัยในการรับขน

ความหมายและลักษณะของประกันภัยในการรับขน

ความหมาย ประกันภัยในการรับขน หมายถึง สัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งซึ่งคุ้มครองความวินาศภัยทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นแก่ของที่ขนส่งในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ขนส่งได้รับ ของ ไปจนกระทั่งได้ส่งมอบของนั้นให้แก่ผู้รับตราส่ง

ลักษณะ ของ ประกันภัยในการรับขน

1. วัตถุประสงค์เอาประกันภัย คือ "ของ" ที่ขนส่ง
2. คุ้มครองวินาศภัยทุกอย่าง
3. คุ้มครองวินาศภัยในระหว่างการขนส่ง

136

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับขน ประกันภัยค้ำจุน และประกันชีวิต

หลักเกณฑ์เฉพาะประกันภัยในการรับขน

กรรมธรรม์ประกันภัยในการรับขน

- 01 ระบุทางและวิธีขนส่ง
- 02 ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง
- 03 สถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของ
- 04 กำหนดระยะเวลาขนส่ง (ตามแต่มี)

137

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับขน ประกันภัยค้ำจุน และประกันชีวิต

กรณีมีเหตุจำเป็นระหว่างการขนส่ง

- มีเหตุจำเป็นในการระหว่างการขนส่ง
- เป็นเหตุให้
 - 1) การขนส่งต้องหยุดชะงักชั่วคราวหรือ
 - 2) ต้องเปลี่ยนทาง / หรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง
- กฎหมายให้สัญญาประกันภัยในการขนส่งยังคงเป็นอันสมบูรณ์อยู่
- ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น

138

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับขน ประกันภัยค่าจูน และประกันชีวิต

มูลประกันภัยในการรับขนมาตรา 884 ให้คิดคำนวณ "มูลประกันภัยในการรับขน" โดยคิดรวม

- ราคาของ ณ สถานที่และในเวลาที่ผู้ขนส่งได้รับของ
- ค่าระวางส่งของไปยังสถานที่ส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องด้วยการส่งของนั้น
- กำไรอันจะพึงได้ในเวลาเมื่อส่งมอบของนั้น

การคิดค่าสินไหมทดแทนมาตรา 883 ให้คิดตาม

"ราคาของเมื่อถึงตำบลอันกำหนดให้ส่ง"

อายุความประกันภัยในการรับขน

ในการฟ้องคดีเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา 2 ปีนับแต่วันวินาศภัย ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 882

139

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับขน ประกันภัยค่าจูน และประกันชีวิต

ประกันภัยค่าจูน

ความหมายและลักษณะของประกันภัยค่าจูน

ความหมาย ประกันภัยค่าจูน คือสัญญาประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

ลักษณะของประกันภัยค่าจูน

- วัตถุประสงค์การประกันภัยค่าจูน คือ "ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย" ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกผู้เสียหาย
- ผู้รับประกันภัยค่าจูนจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยค่าจูน ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ผู้ต้องเสียหาย
- ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหาย "ในนามของผู้เอาประกันภัย"

140

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับชน ประกันภัยค้ำจุน และประกันชีวิต

หลักเกณฑ์ของประกันภัยค้ำจุน (ป.พ.พ. มาตรา 887,888)

- บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง
- บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหาย จะต้องเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีระหว่างบุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยด้วย
- **"จำนวนค่าสินไหมทดแทน"** อันผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยค้ำจุน
- **บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหาย** มีสิทธิเรียกเอาจำนวนค่าสินไหมที่ยังขาดอยู่จากผู้เอาประกันภัยได้
- **เว้นแต่** บุคคลภายนอก ผู้ต้องเสียหาย **ละเลยไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้าไปในคดี** ระหว่างบุคคลภายนอกผู้เสียหายกับผู้รับประกันภัย

อายุความประกันภัยค้ำจุน

เมื่อมิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความของสัญญาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้อง

บังคับตาม อายุความของสัญญาประกันวินาศภัย มาตรา 882 มีอายุความ 2 ปีนับแต่เกิดวินาศภัย

141

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับชน ประกันภัยค้ำจุน และประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ความหมาย ลักษณะและประเภท ของสัญญาประกันชีวิต

ความหมาย สัญญาประกันชีวิต คือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่ง โดยอาศัยความทรงชีพหรือ ความมรณะ ของ บุคคลคนหนึ่งในอนาคตตั้งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย

ลักษณะ ของสัญญาประกันชีวิต

- สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ
- สัญญาประกันชีวิตมิใช่สัญญาซื้อขายค่าสินไหมทดแทน
- สัญญาประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องประมาณราคาส่วนได้เสียเป็นเงิน

142

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับชน ประกันภัยค่าจุน และประกันชีวิต

ประเภท ของสัญญาประกันชีวิต

- ประเภทซึ่งอาศัย **ความทรงชีพ** ของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงิน
- ประเภทซึ่งอาศัย **ความมรณะ** ของบุคคลเป็นหลักในการใช้เงิน

สิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต

- **สิทธิของผู้เอาประกันชีวิต**
 - สิทธิเรียกให้ใช้เงินประกันชีวิต
 - สิทธิโอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันชีวิตให้บุคคลอื่น (ป.พ.พ.มาตรา 891)
 - สิทธิขอลดเบี้ยประกันชีวิต (ป.พ.พ. มาตรา 864)
 - สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต(ป.พ.พ. มาตรา 894)
 - สิทธิได้รับค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

143

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับชน ประกันภัยค่าจุน และประกันชีวิต

หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต

- หน้าที่ส่งเบี้ยประกันชีวิต
- หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง (ป.พ.พ. มาตรา 865,866)
 - 1) ในเวลาทำสัญญาประกันชีวิต หากผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิต รู้อยู่แล้วละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ
 - 2) หากข้อความนั้นเป็น "ข้อความอันเป็นสาระสำคัญ"
 - 3) ผลคือ สัญญาประกันชีวิตนั้นย่อมตกเป็นโมฆียะ
 - 4) ขอยกเว้น ตามมาตรา ๘๖๖ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา ๘๖๕ นั้นก็ดี หรือรู้ว่า ข้อแถลงความเป็นความเท็จก็ดี หรือควรจะรู้เช่นนั้นหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึง คาดหมายได้แต่วิญญูชนที่ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญานั้นเป็นอันสมบูรณ์

144

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับชน ประกันภัยค่าจุน และประกันชีวิต

สิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต

สิทธิของผู้เอาประกันชีวิต

- สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตที่เป็นโมฆียะ
- สิทธิกรณีมีการแถลงอายุคลาดเคลื่อน(ป.พ.พ. มาตรา 893)
 - กรณีผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิต แถลงอายุคลาดเคลื่อน
 - ผู้รับประกันชีวิตมีสิทธิลดจำนวนเงินที่ตนพึงต้องใช้ลงตามส่วน
 - แต่ถ้าผู้รับประกันชีวิตพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ทำสัญญาอายุที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ถูกเอาประกันชีวิตอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางคำปกติ
 - สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ

145

แนวทางการศึกษา : หน่วยที่ 15 ประกันภัยรับชน ประกันภัยค่าจุน และประกันชีวิต

หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต

- หน้าที่ใช้เงินประกันชีวิต (ป.พ.พ.มาตรา 895) ขอยกเว้น ที่ผู้รับประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องใช้เงินประกันชีวิต
- หน้าที่คืนเงินไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันชีวิต
 - 1) กรณีบอกล้างสัญญาประกันชีวิตตามความในมาตรา 865
 - 2) กรณียกเว้นไม่ต้องใช้เงินประกันชีวิตตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (2) วรรคท้าย
- หน้าที่คืนค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือออกกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (ป.พ.พ. มาตรา 894)

อายุความสัญญาประกันชีวิต

การฟ้องเรียกให้ใช้เงินประกันชีวิต กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไป คือ ต้องฟ้องภายในเวลา 10 ปี

146

แนวข้อสอบ (ข้อ111) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม

นายม่วงขอทำประกันชีวิตของตนเองกับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งผ่านตัวแทนของบริษัทคือนางส้มต่อมาบริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่นายม่วงโดยส่งผ่านทางนางส้ม แต่นางส้มติดธุระอยู่จึงยังมิได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่นายม่วง ในระหว่างนั้นนายม่วงเสียชีวิต บุตรของนายม่วงทราบว่าเป็นนางส้มทำประกันชีวิตไว้โดยใส่ชื่อตนเป็นผู้รับประโยชน์ จึงมาขอรับเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากตัวแทนบริษัทยังมิได้ส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงนายม่วงข้ออ้างของบริษัทประกันชีวิตถูกต้องหรือไม่ ตามหลักกฎหมายใด

แนวตอบ

ป พ. มาตรา 861 อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย

มาตรา 867 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง

147

แนวข้อสอบ (ข้อ111) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ

สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ สัญญาประกันชีวิตจึงเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย ตกลงทำคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน เป็นแต่หากจะฟ้องร้องบังคับคดี กฎหมายกำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ และกำหนดให้ผู้รับประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจึงมีใช้สัญญาประกันภัยหากแต่เป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งว่าได้มีสัญญาประกันภัยต่อกัน

ตามปัญหา นายม่วงขอทำประกันชีวิตของตนเองกับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งผ่านตัวแทนของบริษัทคำขอเอาประกันชีวิตของนายม่วงนั้นถือเป็นคำเสนอ ต่อมาเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่นายม่วง ย่อมเป็นหลักฐานแสดงได้ว่าบริษัทประกันชีวิตได้มีการตกลงรับประกันชีวิตนายม่วงอันถือเป็นคำสนองรับคำเสนอ ซึ่งเป็นผลให้สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้วและมีผลผูกพันโดยมีสาระสำคัญตามมาตรา 861

148

แนวข้อสอบ (ข้อ111) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แม้ว่าตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตจะยังมิได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงนายม่วงก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ สัญญาประกันชีวิตจึงเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อ ผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประกันชีวิตตกลงทำคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน ส่วนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นกฎหมายกำหนดให้ผู้รับประกันชีวิตทำขึ้นโดยมีเนื้อความต้องตามสัญญาประกันชีวิตเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันชีวิตจึงเป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งว่าได้มีสัญญาประกันชีวิตต่อกันซึ่งอาจใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามมาตรา 867 เท่านั้น ดังนั้น เมื่อนายม่วงเสียชีวิตในขณะที่สัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว บุตรของนายม่วงซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จึงมีสิทธิขอรับเงินเอาประกันชีวิตตามสัญญาประกันชีวิตได้

สรุป ข้ออ้างของบริษัทประกันชีวิตที่ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าสัญญาประกันชีวิตยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตยังมิได้ส่งกรมธรรม์ถึงนายม่วง จึงไม่ถูกต้อง

149

แนวข้อสอบ (ข้อ222) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม

นายเปรี้ยวทำสัญญาประกันชีวิตของตนกับบริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด วงเงิน 1 ล้านบาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สัญญามีกำหนด 10 ปี โดยระบุให้นายหวานบุตรชายเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา วันที่ 15 กันยายน 2555 นายหวานซึ่งติดการพนันอย่างหนัก ต้องการหาเงินมาใช้หนี้พนัน จึงวางแผนฆ่า นายเปรี้ยวเพื่อเอาเงินประกันชีวิต และอีกสองวันถัดมาขณะนายเปรี้ยวหลับ นายหวานใช้ปืนยิงนายเปรี้ยวหนึ่งนัด แล้วหลบหนีไป แต่ปรากฏว่ากระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญของนายเปรี้ยวจึงเพียงได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อนายเปรี้ยวสืบทราบว่าผู้ที่ยิงตนคือนายหวานบุตรชายของตนจึงเกิดน้อยใจอย่างมากและดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย ภายหลังจากที่นายเปรี้ยวตายนายหวานได้ไปขอรับเงินประกันชีวิตจำนวน 1 ล้านบาทจากบริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด

ให้ท่านวินิจฉัยว่า บริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 1 ล้านบาทตามสัญญาประกันชีวิตแก่นายหวานหรือไม่ เพราะเหตุใด

150

แนวข้อสอบ (ข้อ222) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 895 บัญญัติว่า "เมื่อใดจะต้องใช้จำนวนเงินในเหตุการณ์ของบุคคลคนหนึ่งคนใดท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่

- (1) บุคคลผู้นั้นได้กระทำอุบัติเหตุด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทำสัญญาหรือ
- (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประกันภัยฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ 2 นี้ท่านว่า ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น"

ตามหลักกฎหมาย **ป.พ.พ. มาตรา 895** ข้างต้น บัญญัติให้ผู้รับประกันชีวิตได้รับยกเว้นไม่จำต้องใช้เงินในเหตุการณ์ของบุคคลตามสัญญาประกันชีวิต หากปรากฏว่า บุคคลผู้นั้นกระทำอุบัติเหตุคือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา หรือบุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประกันภัยฆ่าตายโดยเจตนา

151

แนวข้อสอบ (ข้อ222) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

กรณีตามปัญหา นายเปรี๊ยะทำสัญญาประกันชีวิตของตนเองวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยระบุให้นายหวนบุตรชายเป็นผู้รับประกัน ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2555 นายหวนผู้รับประกันต้องการให้นายเปรี๊ยะผู้เอาประกันชีวิตเพื่อหวังเอาเงินตามสัญญาประกันชีวิตไปใช้หนี้พนันจึงได้ใช้ปืนยิงนายเปรี๊ยะแต่ปรากฏว่านายเปรี๊ยะเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่ถึงแก่กรรม จึงมิใช่เป็นกรณีผู้เอาประกันชีวิตถูกผู้รับประกันภัยฆ่าตายโดยเจตนา และการที่นายเปรี๊ยะน้อยใจจึงดื่มยาพิษฆ่าตัวตายภายหลังจากนั้น แม้จะถือว่าเป็นกรณีผู้เอาประกันชีวิตกระทำอุบัติเหตุด้วยใจสมัครก็ตาม แต่ก็เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตาม **ป.พ. พ. มาตรา 895 (2) (1)** ซึ่งบริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด จะยกเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้

ดังนั้น บริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด จึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตจำนวน 1 ล้านบาทให้แก่นายหวนผู้รับประกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

152

แนวข้อสอบ (ข้อ444) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม

นายเอทำสัญญาประกันชีวิตตนเองไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้นางสาวออยแพนสาวเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมานายเอได้ถึงแก่ความตาย หลังจากทำสัญญาประกันชีวิต 1 เดือน นางสาวออยจึงเรียกให้บริษัทประกันชีวิตชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แก่ตน แต่บริษัทประกันชีวิตปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่า นางสาวออยไม่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในเหตุประกันภัยจึงไม่มีสิทธิเรียกให้บริษัทประกันชีวิตชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต อีกทั้งนางสาวออยยังได้แจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเหตุการณ์กรรมของนายเอล่าช้า ดังนี้ บริษัทประกันชีวิต สามารถยกเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันชีวิตได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ **มาตรา 863** บัญญัติว่า "อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ในวันไซ้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด "

มาตรา 881 บัญญัติว่า "ถ้าความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นตั้งผู้รับประกันภัยตกลงประกันภัยไว้ไซ้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้ว ต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า

ถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้"

153

แนวข้อสอบ (ข้อ444) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

ตามบทบัญญัติ**มาตรา 863** ข้างต้น กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย สัญญาประกันภัยจึงผูกพันคู่สัญญา แต่มีได้กำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัยแต่อย่างใด ข้ออ้างของบริษัทประกันชีวิตที่ว่า นางสาวออยผู้รับประโยชน์ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย บริษัทประกันชีวิตจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น จึงฟังไม่ขึ้น

อีกทั้งตามบทบัญญัติ**มาตรา 881** ซึ่งกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีหน้าที่ต้องบอกกล่าวการแจ้งเหตุวินาศภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้านั้น มีผลเพียงว่า หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดอันเกิดแต่การนั้นได้เท่านั้น และยังไปกว่านั้น บทบัญญัติ **มาตรา 881** ใช้บังคับเฉพาะกรณีการประกันวินาศภัยเท่านั้น แต่กรณีตามปัญหาเป็นการประกันชีวิตซึ่งมิได้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตราดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตจึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยอ้างว่า นางสาวออยผู้รับประโยชน์แจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบเหตุการณ์กรรมของนายเอล่าช้าไม่ได้

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทประกันชีวิตจึงไม่สามารถยกเหตุทั้งสองประการดังกล่าวเป็นข้ออ้างปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันชีวิตได้

154

แนวข้อสอบ (ข้อ666) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม

นางสาวเพียงขวัญทำสัญญาประกันวินาศภัยบ้านของตนมูลค่า 5 ล้านบาท ไว้กับบริษัทประกันภัย ในวงเงิน 3 ล้านบาท ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นางสาวกรองแก้วพบว่าคนรักของตนแอบมาพบนางสาวเพียงขวัญที่บ้านของนางสาวเพียงขวัญบ่อยครั้ง จึงตัดสินใจวางเพลิงเผาบ้านของนางสาวเพียงขวัญจนทำให้บ้านหลังดังกล่าวเสียหายไปทั้งหลัง นางสาวเพียงขวัญจึงเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยชดเชยค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนวงเงินประกันภัย 3 ล้านบาท ในภายหลังเมื่อบริษัทประกันภัยสืบทราบว่านางสาวกรองแก้วเป็นผู้วางเพลิงเผาบ้านของนางสาวเพียงขวัญ บริษัทประกันภัยจึงฟ้องเรียกร้องเงินตามมูลค่าบ้านซึ่งเอาประกันภัยไว้เป็นจำนวน 5 ล้านบาทจากนางสาวกรองแก้ว เช่นนี้ บริษัทประกันภัยสามารถฟ้องเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ **มาตรา 880** บัญญัติว่า "ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น"

ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วเพียงบางส่วนไซ้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาย่อมเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวน

155

แนวข้อสอบ (ข้อ666) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

วินิจฉัย

กรณีตามปัญหา เมื่อวินาศภัยเกิดขึ้นจากการกระทำของนางสาวกรองแก้วบุคคลภายนอกและผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่นางสาวเพียงขวัญผู้เอาประกันภัยไปตามสัญญาประกันวินาศภัยแล้ว ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของนางสาวเพียงขวัญผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องเอาจากนางสาวกรองแก้วบุคคลภายนอกผู้ก่อให้เกิดวินาศภัยนั้นได้ ตาม **ปพพ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง** แต่บริษัทประกันภัยจะสามารถเข้ารับช่วงสิทธิได้เพียงเพื่อจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้จ่ายไปให้แก่นางสาวเพียงขวัญผู้เอาประกันภัย คือ 3 ล้านบาทเท่านั้น การที่บริษัทประกันภัยจะ**เข้ารับช่วงสิทธิ**ของนางสาวเพียงขวัญไปฟ้องเรียกร้องเอาแก่นางสาวกรองแก้วในจำนวนเงิน 5 ล้านบาทนั้นถือว่าเป็นกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการที่เขาย่อมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศภัยนั้น จึงเป็นการต้องห้ามตาม **ปพพ. มาตรา 880 วรรคสอง**

สรุป บริษัทประกันภัย**ไม่**สามารถฟ้องเรียกร้องเงินจำนวนถึง 5 ล้านบาทได้ **ตาม ปพพ. มาตรา 880 วรรคสอง**

156

แนวข้อสอบ (ข้อ17) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม 3

นายธงชัยเอาประกันภัยรถยนต์กับบริษัทไทยประกันจำกัด วงเงิน 600,000 บาทต่อมานางอาภรณ์และเด็กหญิงนาภรณ์ภรรยาและบุตรสาวนายธงชัยได้ขับรถคันดังกล่าวไปธุระนอกบ้านได้ถูกรถยนต์บรรทุก 6 ล้อของนายวิรัตน์ ซึ่งมีนายคำลูกจ้างนายวิรัตน์เป็นคนขับชนโดยประมาทในขณะที่ทำงานในทางการที่จ้าง เป็นเหตุให้รถยนต์พังยับเยินทั้งคันและเด็กหญิงนาภรณ์เสียชีวิตส่วนนางอาภรณ์บาดเจ็บสาหัส บริษัทฯรู้เรื่องประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยคำจากนายวิรัตน์ ได้ตกลงจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ตายและผู้บาดเจ็บแก่นางอาภรณ์โดยนางอาภรณ์ไม่ติดใจฟ้องร้องต่อไป บริษัทไทยประกันจำกัดได้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยแก่นายธงชัย 600,000 บาท แล้วรับช่วงสิทธิจากนายธงชัยฟ้องนายคำ นายวิรัตน์ และบริษัทฯรู้เรื่องประกันภัยให้ชดใช้ค่าเสียหายบริษัทฯรู้เรื่องประกันภัยโต้แย้งว่า ตนได้ชดใช้ค่าเสียหายไปเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการชำระหนี้มูลละเมิดแล้ว บริษัทไทยประกันจำกัดไม่มีสิทธิมาฟ้องอีก

ดังนี้ ข้อต่อสู้ของบริษัทรู้เรื่องประกันภัยฟังขึ้นหรือไม่

157

แนวข้อสอบ (ข้อ17) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ 3

พพ.มาตรา 861 บัญญัติว่า "อันว่าสัญญาประกันภัยนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา..."

มาตรา 877 บัญญัติว่า "ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ

(1) เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง"

มาตรา 880 บัญญัติว่า "ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น"

และมาตรา 887 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า "อันว่าประกันภัยคำจุนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้ขึ้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ฯลฯ

อนึ่ง ผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว"

158

แนวข้อสอบ (ข้อ17) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

ตามปัญหาเมื่อรถยนต์ที่เอาประกันของนายธงชัยถูกรถยนต์บรรทุก 6 ล้อของนายวิรัตน์ชนเสียหายทั้งคัน บริษัทไทยประกันจำกัดผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย (มาตรา861 และ 877) และเมื่อบริษัทไทยประกันจำกัดได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันเต็มจำนวนแล้วย่อมรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยคือนายธงชัยไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ก่อวินาศภัยได้ (มาตรา880) ในกรณีนี้ผู้ก่อวินาศภัยคือนายคำลูกจ้างของนายวิรัตน์ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่ทำงานในทางหน้าที่จ้าง นายคำต้องรับผิด และนายวิรัตน์ต้องรับผิดในฐานะนายจ้างด้วยส่วนบริษัทผู้รับประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นายธงชัยผู้เสียหายในนามนายวิรัตน์ ผู้เอาประกันภัยคำจน (มาตรา 887 วรรค 1) ดังนั้น บริษัทไทยประกันจำกัดผู้รับช่วงสิทธิของนายธงชัย สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้

กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นางอาภรณ์เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่เด็กหญิงธนาภรณ์เสียชีวิตนั้นไม่เป็นการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนจากนายคำ นายวิรัตน์ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัยคำจน (มาตรา 887 วรรค 2) ข้อต่อสู้ของบริษัทผู้รับประกันภัยจำกัด ฟังไม่ขึ้น

159

แนวข้อสอบ (ข้อ21) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม 7

นายปอรู้ตัวว่าเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และเคยเข้ารับการตรวจรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาก่อน ได้ขอเอาประกันชีวิตต่อบริษัทอัสระประกันภัยจำกัด ซึ่งบริษัทกำหนดให้โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคอันตรายที่บริษัทอาจจะรับหรือไม่รับประกันชีวิตผู้ขอเอาประกันที่มีประวัติเป็นโรคนี้ด้วย ตัวแทนผู้หาประกันของบริษัทอัสระประกันภัยจำกัดได้จัดให้แพทย์ตรวจร่างกายนายปอแล้ว แต่นายปอเองมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติการเป็นโรคนี้ ต่อมาอีก 2 ปี นายปอถูกรถชนตาย นายปองบิดาผู้รับประกันภัยเรียกร้องให้บริษัทอัสระประกันภัย จำกัดจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต แต่บริษัทกลับบอกอ้างสัญญาประกันชีวิตโดยอ้างว่านายปอปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ เมื่อบริษัทใช้สิทธิบอกอ้างแล้ว สัญญาเป็นโมฆะ บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินตามสัญญา แต่นายปองอ้างว่าตัวแทนของบริษัทฯ ได้จัดให้แพทย์ตรวจร่างกาย ถือว่าบริษัทฯ ทราบแล้ว และบริษัทฯ ได้ตกลงรับประกันชีวิตแล้ว สัญญาย่อมสมบูรณ์ และนายปอก็ตายด้วยเหตุอื่น บริษัทอัสระประกันภัย จำกัด จึงต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของฝ่ายใด

160

แนวข้อสอบ (ข้อ21) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ 7

ตาม ปพพ. มาตรา 865 วรรคแรก ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซ้รู้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ

บริษัทอัสระประกันภัย จำกัด กำหนดว่าโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคร้ายแรงซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อความจริงหากผู้เอาประกันละเลยในการเปิดเผยข้อความจริง จึงเป็นเหตุให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 การที่ตัวแทนของบริษัทอัสระประกันภัยจำกัดจัดให้แพทย์ตรวจร่างกายนายป่องนั้น แพทย์มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ จะถือว่าบริษัทฯ ผู้รับประกันภัยทราบการเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษไม่ได้ เมื่อนายป่องปิดบังข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สัญญาประกันชีวิตระหว่างนายป่องกับบริษัทฯ จึงเป็นโมฆียะ บริษัทอัสระประกันภัยจำกัดจึงบอกล้างสัญญาได้ และไม่ต้องชำระเงินตามสัญญา ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้ออ้างของบริษัทอัสระประกันภัยจำกัด (ฎีกาที่ 771/2531) ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของนายป่อง

161

แนวข้อสอบ (ข้อ24) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม 10

นายสินารณนต์ไปประกันภัยค่าจูนไว้กับบริษัทรุ่งเรืองประกันภัย ต่อมานายสินได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนรถยนต์ของนายแสงโดยประมาทเล็กน้อย เป็นค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท เวลาผ่านพ้นไป 1 ปี 6 เดือน นายแสงได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทรุ่งเรืองประกันภัยให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายประกันภัยค่าจูน บริษัทรุ่งเรืองประกันภัยต่อสู้ว่าไม่ต้องรับผิด เนื่องจากนายแสงไม่ได้ฟ้องคดีภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำละเมิด คดีจึงขาดอายุความ

ดังนี้ข้อต่อสู้ของบริษัทรุ่งเรืองประกันภัยรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด

162

แนวข้อสอบ (ข้อ24) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ 10

พพ. มาตรา 882 บัญญัติว่า "ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันวินาศภัย"

จากบทกฎหมายดังกล่าว บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจะต้องฟ้องผู้รับประกันภัยคำจนภายในกำหนดอายุความ 2 ปีนับแต่วันวินาศภัย การที่นายแสงได้ยื่นฟ้องบริษัทรุ่งเรืองประกันภัยให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ฟ้องในมูลหนี้ละเมิด แต่นายแสงฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัย จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตาม พพ.มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความละเมิดมาบังคับไม่ได้ เมื่อนายแสงได้ยื่นฟ้องคดีภายในกำหนด 2 ปีนับแต่วันเกิดวินาศภัย คดียังไม่ขาดอายุความ

ดังนั้นข้อต่อสู้ของบริษัทรุ่งเรืองประกันภัยจึงรับฟังไม่ได้

163

แนวข้อสอบ (ข้อ27) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม 3

นายแดงนำรถยนต์ไปประกันภัยคำจนไว้กับบริษัทดีเด่นประกันภัย ในวงเงิน 200,000 บาท แต่มีได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบว่า รถยนต์ของตนเคยถูกชนมาแล้วหลายครั้ง ต่อมานายแดงขับรถคันที่เอาประกันภัยไปชนรถยนต์ของนายดำเสียหายเป็นเงิน 100,000 บาท บริษัทดีเด่นประกันภัยปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่านายแดงไม่เปิดเผยข้อความจริง สัญญาประกันภัยคำจนตกเป็นโมฆียะ และได้บอกกล่าวโมฆียกรรมนั้นแล้ว ดังนั้นข้อต่อสู้ของบริษัทดีเด่นประกันภัยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

164

แนวข้อสอบ (ข้อ27) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ 3

ตาม ปพพ.มาตรา 865 วรรคแรก "ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้จ่ายเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซ้ ทำนว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ"

การที่นายแดงนำรถยนต์ของตนไปประกันภัยค้าจูนไว้กับบริษัทเต็นประกันภัยเมื่อนายแดงจะได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงแก่บริษัทเต็นประกันภัย ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยว่ารถยนต์ของนายแดงเคยถูกชนมาก่อนก็ตาม แต่ข้อความจริงดังกล่าวก็มีใช้ข้อสำคัญอันจะมีผลเป็นการจูงใจบริษัทเต็นประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่าที่เรียกไว้หรือเป็นเหตุบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาด้วยกรณีจึงไม่ต้องด้วย **ปพพ.865** อันจะทำให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ

ดังนั้น ข้อต่อสู้ของ บริษัทเต็นประกันภัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

165

แนวข้อสอบ (ข้อ46) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม 9

นายแดงนำรถยนต์ของตนไปประกันภัยค้าจูนไว้กับบริษัทเต็นประกันภัยจำกัด ในวงเงิน 200,000 บาท แต่มิได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบว่ารารถยนต์ของตนเคยถูกชนมาแล้วหลายครั้ง ต่อมานายแดงขับรถคันที่เอาประกันภัยไปชนรถยนต์ของนายดำเสียหาย เป็นเงิน 100,000 บาท บริษัทเต็นประกันภัย ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่านายแดงไม่เคยเปิดเผยข้อความจริง สัญญาประกันภัยค้าจูนตกเป็นโมฆียะ และได้บอกกล่าวโมฆียกรรมนั้นแล้ว

ดังนั้นข้อต่อสู้ของ บริษัทเต็นประกันภัย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

166

แนวข้อสอบ (ข้อ46) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ 9

มาตรา 865 บัญญัติว่า "ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอื่นการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้ใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้ว แกล้งข้อความนั้นเป็นความเท็จไซ้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ"

การที่นายแดงนำรถยนต์ของตนไปประกันภัยค่าจนไว้กับบริษัทดีเด่นประกันภัย แม้นายแดงจะได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงแก่บริษัทดีเด่นประกันภัย ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยว่ารถยนต์ของนายแดงเคยถูกชนมาก่อนก็ตาม แต่ข้อความจริงดังกล่าวก็มีใช้ข้อสำคัญอันจะมีผลเป็นการจูงใจบริษัทดีเด่นประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่าที่เรียกไว้ หรือเป็นเหตุให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญาด้วย กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 865 อันจะทำให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ

ดังนี้ ข้อต่อสู้ของบริษัทดีเด่นประกันภัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

167

แนวข้อสอบ (ข้อ47) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

คำถาม 10

นายแจ้งยื่นคำขอเอาประกันชีวิตของตนต่อบริษัท เกร็ดแก้วประกันภัย จำกัด วงเงินเอาประกัน 100,000 บาท มีกำหนดเวลา 20 ปี โดยระบุให้นายวัฒนา ปิตา เป็นผู้รับประโยชน์โดยบริษัทเกร็ดแก้วประกันภัย จำกัด ระบุว่าโรคกระเพาะอักเสบเป็นโรคที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ทราบหากเคยป่วยหรือป่วยเป็นโรคนี้นมาก่อน เพราะเป็นข้อพิจารณาที่บริษัทจะรับหรือไม่รับประกันชีวิตนายแจ้งบอกว่าไม่เคยเป็นโรคนี้นมาก่อนและความเป็นจริง แต่เมื่อยื่นคำขอได้ 7 วัน นายแจ้งเกิดป่วยเป็นโรคกระเพาะอักเสบกระทันหันจนต้องรักษาในโรงพยาบาลต่อมาอีก 5 วัน บริษัทเกร็ดแก้วประกันภัยได้ตกลงรับประกันชีวิตนายแจ้งและออกกรมธรรม์ให้ โดยนายแจ้งมิได้บอกให้บริษัทประกันภัยทราบเกี่ยวกับการป่วยครั้งนี้ ต่อมาอีก 1 ปี นายแจ้งตายด้วยโรคไตวาย บริษัทเห็นว่านายแจ้งละเว้นมิได้เปิดเผยข้อความจริงที่นายแจ้งป่วยด้วยโรคกระเพาะอักเสบ จึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังนายวัฒนาและขอคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์นายวัฒนาไม่ยอม ฟ้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตโดยอ้างว่านายแจ้งมิได้เปิดเผยข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นคำขอทำประกันชีวิตแล้ว สัญญาย่อมมีผลบังคับและนายแจ้งก็ตายด้วยโรคอื่น สัญญาประกันชีวิตย่อมไม่เป็นโมฆียะ ดังนั้นท่านจึงวินิจฉัยว่าบริษัทเกร็ดแก้วประกันภัย จำกัด จะต้องชดใช้เงิน 100,000 บาท ตามกรมธรรม์แก่นายวัฒนาหรือไม่เพราะเหตุใด จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวบทกฎหมายมาประกอบด้วย

168

แนวข้อสอบ (ข้อ47) : 41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1 (ข้อ-3)

แนวตอบ 10

มาตรา 865 วรรคแรก "ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการจ่ายเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้ใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซ้ร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ"

ตามเงื่อนไขในคำขอเอาประกันชีวิตของนายแจ้ง ถือได้ว่า โรคกระเพาะอักเสบเป็นโรคสำคัญที่บริษัทเกร็ดแก้วประกันภัย จำกัด ผู้รับประกันชีวิตอาจบอกปิดไม่ยอมทำสัญญากับผู้เอาประกันที่เป็นโรคดังกล่าว แม้ขณะยื่นคำขอเอาประกันชีวิต นายแจ้งจะแถลงข้อความจริง ตามความจริงว่าไม่เคยเป็นโรคนี้นมาก่อนก็ตาม แต่หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงนี้ยังคงมีอยู่จนถึงเวลาที่ผู้รับประกันภัยสนองรับอันเกิดเป็นสัญญา การที่นายแจ้งไม่บอกให้บริษัททราบการเจ็บป่วยด้วยโรคกระเพาะอักเสบซึ่งเกิดขึ้นภายหลังยื่นคำขอ แต่เป็นเวลาก่อนที่บริษัทสนองรับและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ จึงเป็นการละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงให้บริษัททราบ สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 วรรคแรก (ฎีกาที่ 68/2516) และโมฆียกรรมนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ข้อแถลงของผู้เอาประกันชีวิตในขณะทำสัญญาเท่านั้น หากต้องพิจารณาว่า ผู้เอาประกันชีวิตจะมรณะด้วยโรคที่ปกปิดนั้นหรือไม่ ดังนั้น แม้นายแจ้งจะตายด้วยโรคใดวายอันเป็นโรคอื่น สัญญาประกันชีวิตก็ย่อมตกเป็นโมฆียะอยู่นั่นเอง เมื่อบริษัทผู้รับประกันชีวิตใช้สิทธิบอกล้างแล้ว สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะ ฉะนั้น บริษัทเกร็ดแก้วประกันภัยจำกัด ไม่ต้องชดใช้เงิน 100,000 บาทตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่นายวัฒนาผู้รับประโยชน์ (ฎีกาที่ 858/2515, 1218/2519)